

추심명령은 그 효력이 상실하게 되므로 추심명령을 받은 채권자가 미리 추심권을 포기해야 하는 것은 아니고 법원이 추심명령을 취소할 필요도 없다.

제3절 압류금지채권

1. 압류금지채권과 그 범위

1. 서설

민사집행법 제246조 제1항은 “압류금지채권”이란 제목하에 「다음 각호의 채권은 압류하지 못한다. 1. 법령에 규정된 부양료 및 유족부조료(遺族扶助料) 2. 채무자가 구호사업이나 제3자의 도움으로 계속 받는 수입 3. 병사의 급료 4. 급료·연금·봉급·상여금·퇴직연금, 그 밖에 이와 비슷한 성질을 가진 급여채권의 2분의 1에 해당하는 금액. 다만 그 금액이 국민기초생활보장법에 의한 최저생계비를 감안하여 대통령령이 정하는 금액에 미치지 못하는 경우 또는 표준적인 가구의 생계비를 감안하여 대통령령이 정하는 금액을 초과하는 경우에는 각 당해 대통령령이 정하는 금액으로 한다.³²⁰⁾ 5. 퇴직금 그 밖에 이와 비슷한 성질을 가진 급여채권의 2분의 1에 상당하는 금액 6. 주택임대차보호법 제8조, 같은 법 시행령의 규정에 따라 우선변제를 받을 수 있는 금액³²¹⁾ 7. 생명, 상해, 질병, 사고 등을 원인으로 채무자가 지급받는 보장성보험의 보험금(해약환급 및 만기환급금을 포함한다). 다만 압류금지의 범위는 생계유지, 치료 및 장애회복에 소요될 것으로 예상되는 비용 등을 고려하여 대통령령으로 정한다. 8. 채무자의 1월간 생계유지에 필요한 예금(적금·부금·예탁금과 우편대체를 포함한다). 다만 그 금액은 국민기초생활 보장법에 따른 최저생계비, 제195조 제3호에서 정한 금액 등을 고려하여 대통령령으로 정한다.³²²⁾」라고 규정하고 있다.

위 규정은 공익적 또는 사회정책적인 이유에 기초하여 민사집행법상 압류가 금지되는 채권의 종류와 압류가 금지되는 범위를 정한 것이다.

즉 금전의 지급을 목적으로 하는 채권의 강제집행에 있어서는 채무자의 총재산이 책임재산을 구성하고 따라서 채무자가 제3채무자에 대하여 가지는 금전채권도 물론 책임재산의 일부가 되어 있지만, 임금노동자나 급료생활자 등의 경우 이러한 자가

320) 2005. 1. 27. 법률 제7358호로 개정되어 본조 제1항 제4호 단서가 추가되었다.

321) 2010. 7. 23. 법률 제10376호로 개정되어 본조 제1항 제6호가 추가되었다.

322) 2011. 4. 5. 법률 제10539호로 개정되어 본조 제1항 제7호와 제8호가 추가되었다.

사용자에 대하여 가지는 임금채권이나 급료채권은 채무자인 노동자 등 내지는 그 가족의 생계를 유지하는 유일한 또는 가장 중요한 수단이므로 이러한 임금채권이나 급료채권이 압류되면, 이러한 채무자와 그 가족들은 그 생계를 유지하는 것이 불가능하게 되거나 적어도 현저하게 곤란하게 되고 말 것이다.

따라서 사회정책적 배려로서 채권집행에 관하여도 압류금지채권의 종류를 정하고 압류가 허용되는 범위를 한정하여 이러한 채권에 의해 생계를 유지하고 있는 채무자와 그 가족의 최저한도의 생활을 보장하되, 아울러 금전채권에 대한 강제집행의 중요성이 더해감에 맞추어 채권자의 권리 실현과 채무자의 생활 확보라는 상호 상반되는 2개의 요청 사이의 조화를 도모하고자 하는 것이다.

2. 압류금지의 의의

가. 의의

1) 압류금지에 관한 위 규정은 공익상의 이유 또는 사회정책적인 견지에 기초하여 마련된 것이므로 채무자가 사전에 이를 포기하거나 혹은 채무자와 압류채권자의 사이의 계약으로 압류금지채권을 압류가능한 것으로 변경할 수 없다.

또한 압류명령신청이 있는 채권이 압류금지의 대상인가 아닌가는 집행법원이 직권으로 조사해야 하고, 만일 그 채권이 압류금지채권이라면 집행법원은 신청을 기각 또는 각하해야 한다.

2) 그러나 집행채권자가 압류명령 신청시에 목적인 채권이 압류할 수 있는 것인지 여부에 대해 이를 적극적으로 증명할 의무를 부담하는 것은 아니고, 또 집행법원이 그 때문에 채무자 및 제3채무자를 심문할 수 있는 것도 아니므로 집행법원 으로서는 채권자의 신청서 기재 내용 범위에서 목적인 채권이 압류금지채권인가 아닌가를 심사하면 족하다(예컨대, 압류금지채권과 관계있는 금전이 공탁된 경우에는 집행채무자가 가지는 공탁금출급청구권에 대하여도 압류가 금지되는 것으로 해석해야 하지만, 이 경우도 채권자는 압류명령의 목적인 채권을 단순히 채무자가 공탁소에 대하여 가지는 공탁금출급청구권이라고 표시하기 때문에 집행법원으로서도 그것이 압류금지채권인지 여부를 아는 것은 불가능하므로 그대로 압류명령이 발령될 것이다).

3) 그리고 어떤 채권이 압류된 후에 그 채권이 압류금지에 관계된 것인지 여부에 대해 다툼이 생기면 그 채권이 압류금지에 해당하는 것이라고 주장하는 당사자(집행

채무자 또는 제3채무자)가 이를 입증할 책임을 진다 할 것이다.³²³⁾

4) 어떤 채권이 압류금지에 해당하는가, 또 어느 금액 한도에서 압류할 수 있는가 여부 등은 압류의 효력이 생긴 시점에서 판단한다(실제로는 집행법원이 압류명령 발령시를 기준으로 판단하게 될 것이다). 압류명령에 대한 즉시항고의 재판 시점은 판단의 기준시가 아니다.

나. 압류금지와 양도금지

앞서 보았듯이[제3장 제2절 I. 2. 가. 3) 참조], 채무자가 가지는 채권이 양도할 수 없는 것이라든가 다른 사람에게 그 행사의 권능을 위탁하는 것이 가능하지 않은 때에는 그 현금화가 불가능하므로 금전채권 집행의 대상이 되지 않는다(피압류적격 흠결). 채권의 성질상 양도할 수 없는 것은 물론 법률에 의해서 양도가 금지되어 있는 것도 원칙적으로 압류할 수 없다(압류의 효력이 생기지 않는다).

그러나 역으로 압류가 금지되어 있는 채권이라고 해서 당연히 양도도 할 수 없는 것은 아니다. 압류금지는 채권자(당해 채권에 대한 채권자, 즉 채권이 압류된 경우라면 제3채무자에 대한 집행채무자)의 의사에 기하지 않는 처분을 금지하고 있는 것에 불과하기 때문이다. 예컨대, 임금 또는 급여등 채권은 민사집행법 제246조 제1항 제4호에 따라 그 1/2 범위 내에서 압류할 수 없는 것이지만, 그 압류가 금지되는 부분에 대하여도 채무자의 의사에 따라 양도가 가능하다.³²⁴⁾

다. 압류금지위반의 효과

1) 압류금지채권에 대한 압류명령 등의 효력

가) 압류금지채권에 대한 채권압류명령이 발령된 경우 그 효력을 어떻게 보아야 할 것인가. 이에 관하여는 견해가 나뉘어지고 있다.³²⁵⁾

그 중 제1설은 압류금지채권에 대하여 발하여진 압류명령은 무효라는 것이고, 제2설은 위와 같은 압류명령도 이의 또는 즉시항고에 의해 취소되어질 때까지는 국가기관의 행위로서 무효라고는 할 수 없고 또 이것에 계속하여 이부명령(移付命令, 추심명령 및 전부명령) 그 밖의 집행절차가 진행되어도 이를 당연무효라고 해야 하는

323) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(6), 335.

324) 대법원 1988. 12. 13. 선고 87다카2803 판결【판결요지】근로자의 임금채권은 그 양도를 금지하는 법률의 규정이 없으므로 이를 양도할 수 있다.

325) 이러한 견해의 대립은 兼子—(주134), 111.; 宮脇幸彦(주43), 111.; 岩野徹 外 編, 注解強制執行法(2), 第一法規出版株式會社(1974), 432. 등에 나타나 있다.

것은 아니라는 견해³²⁶⁾이다(즉 취소가능한 하자에 불과하므로 확정되면 다룰 여지가 없는 것이고, 현금화가 실행된 후에는 채무자의 부당이득반환청구권 또는 손해배상청구권만 남게 된다는 것이다).

그리고 위 제1설과 제2설의 중간에 위치하는 절충설로서는 다시 다음과 같은 의견들이 나온다. 즉 절충설 중 첫 번째 견해³²⁷⁾는 압류금지에 위반한 압류명령도 형식적으로는 당연무효는 아니지만, 이러한 압류명령은 집행채무자에 대하여 목적채권의 처분, 추심 등을 금하는 효력을 가지지 않고 또 그에 기초하여 발령된 전부명령에는 목적채권 이전의 효과가 생기지 않으며 추심명령 역시 집행채권자에게 추심권을 부여하는 것이 아니므로 집행채권자가 제기한 추심소송에서 피고인 제3채무자는 압류 및 추심명령이 있었던 청구채권이 원래 압류금지채권이었던 항변을 제출할 수 있다는 것이다(이 견해는 압류금지에 위반한 압류명령은 그 내용적 효력이 생기지 않는다고 보는 점에서 실질적으로는 위 제1설과 거의 같다). 절충설 중 두 번째 견해³²⁸⁾는 압류금지규정 중에는 단순히 집행법상의 압류를 금지하는 것일 뿐 채권자의 임의양도는 금지하지 않는 것과 임의양도금지의 취지에 기초하여 압류도 금지하고 있는 것 등 두 가지가 있는데, 그 중 전자의 경우에는 이의 또는 즉시항고에 의해 압류명령이 취소되지 않는 한 그것이 집행절차상 당연히 무효로 되는 것은 아니지만, 후자의 경우 즉 법률상 또는 그 성질상 채무자의 임의양도가 금지되어 있는 경우에는 압류명령의 취소를 기다리지 않고도 내용상 당연무효인 것으로 보는 것이다.

나) 이에 관하여 우리 대법원은, “[1] 건축업법 제55조, 같은 법 시행령 제52조에 의하여 압류가 금지된 채권에 대한 압류명령은 강행법규에 위반되어 무효라 할 것이고, 또 전부명령은 압류채권의 지급에 갈음하여 피전부채권이 압류채권자에 이전하는 효력을 갖는 것이므로 전부명령의 전제가 되는 압류 자체가 무효라면 이에 기한 전부명령 역시 무효라고 하지 않을 수 없지만, 한편 이와 같은 무효는 압류 및 전부

326) 서울고등법원 1986. 6. 25. 선고 85나3706 판결(이는 아래에서 보게 되는 대법원 1987. 3. 24. 선고 86다카1588 판결의 원심판결이다) 【판결요지】건설업법 제55조, 같은 법 시행령 제40조에 의한 노임 상당 금액에 해당하는 공사금채권은 그 성질상 압류할 수 없는 것이 아니고 법이 사회정책적 고려에 의하여 그 압류를 금지하고 있는 것이라 할 것이므로 위 법규정에 위반하여 이루어진 채권압류 및 전부명령이라도 이는 그 집행방법을 그르친 위법이 있는 것에 불과하여 당연무효가 되는 것이 아니고 채무자 또는 제3채무자의 집행방법에 관한 이의 또는 재판에 의한 즉시항고에 의하여 취소되지 않는 한 유효하다 할 것이다.; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, 55AufI, München, C.H. Beck(1997), Einf §§850-852 Anm, 1) E.

327) 宮脇幸彦(주43), 111.; 岩野徹 外 編, 위 注解強制執行法(2), 432.

328) 兼子一(주134), 139, 195.

명령도 하나의 재판인 이상 이를 당연무효라고 할 수는 없으므로 다만 실체법상의 효과를 발생시키지 아니하는 뜻의 무효라고 보아 제3채무자는 압류채권자의 전부금지금 청구에 대하여 위와 같은 실체법상의 무효를 들어 항변할 수 있다. [2] 압류가 금지된 채권에 대하여 압류 및 전부명령이 내려지더라도 그것이 제3채무자와 채무자에게 송달되면 집행절차를 종료시키는 효과를 갖게 되어 집행방법에 관한 이의 등으로는 그 효력을 다룰 수 없다.”라고 판시³²⁹⁾하거나 혹은 “자동차손해배상보장법 제19조의 규정취지는 자동차사고로 인한 피해자의 보호를 목적으로 책임보험금의 한도 안에서 피해자의 보험회사에 대한 직접청구권과 가불금청구권을 제도적으로 보장하기 위하여 그 청구권의 압류를 금지하려는 데 있으므로 위 규정은 강행규정이라 할 것이고 따라서 압류가 금지된 위 청구권(채권)에 대하여 법원으로부터 압류 및 전부명령을 받았다 하더라도 그로 인하여 실체법상의 효과를 발생시킬 수 없다.”라고 판시³³⁰⁾함으로써 실체법상 무효설의 입장³³¹⁾을 취하고 있다.

2) 구제방법

가) 즉시항고 등

집행법원이 압류금지규정에 위반하여 압류명령을 발한 때에는 집행채무자는 민사집행법 제227조 제4항에 따라 즉시항고를 제기할 수 있다.

집행법원은 압류명령의 신청이 압류금지규정에 위반한 것이라고 인정된 때는 압류명령의 전부 또는 일부를 취소하고, 또 필요가 있으면 압류명령의 신청을 각하한다. 압류금지채권에 대하여 발하여진 압류명령이 취소되어야 하는 하자를 가지고 있는 경우는 당연하지만, 위 1)에서 서술한 바와 같이 법률상 또는 성질상 양도금지채권에 대한 압류명령으로서 내용상의 효력을 가지지 않는 경우에도 즉시항고에 의해 취소를 구할 이익이 상실되지는 않는다.

나) 불복신청권자

불복을 신청할 수 있는 자에 채무자가 포함되는 것은 당연하다. 제3채무자의 경우에도 특정한 실체상의 채권자에게 지급하는 것에 대해 이익이 있는 점, 특히 압류명령이 내용상 무효라면 압류채권자가 추심명령을 얻어도 추심권이 생기지 않고, 이것에 기초하여 발하여진 전부명령 또한 어떠한 내용상의 효력이 생기지 않는 것인데, 이때 제3채무자의 압류채권자에게 대한 변제는 민법 제470조(채권의 준점유자에 대

329) 대법원 1987. 3. 24. 선고 86다카1588 판결 참조

330) 대법원 1988. 2. 9. 선고 87다카2540 판결 참조

331) 절충설 중 첫 번째 견해에 가깝다.

한 변제)에 의해 보호될 뿐인 점 등에 비추어보면 제3채무자도 자기 고유의 권리로서 불복신청을 할 수 있다고 해석해야 할 것이다.³³²⁾

동거의 친족 등 압류금지규정에 의해 일정한 이익을 받는 자에 대해 불복신청권을 인정할 수 있을 것인가.

이에 관하여는 위 압류금지규정이 급여소득자의 수입에 의해 생활하는 채무자 및 그 가족을 보호하는 취지임을 들어 긍정하는 견해³³³⁾도 있어 보이나, 우리 집행법은 일반적 추상적으로 채무자와 그 가족의 생활보장을 목적으로 하고 있을 뿐이고, 이러한 상황에서 생계를 함께 하는 가족 또는 동거친족 등은 위 압류금지규정에 의해 단순한 반사적 이익을 받고 있음에 불과하다 할 것이므로 이들을 불복신청권자로 인정하기는 어렵다고 본다.³³⁴⁾

다) 추심소송에서 항변 가능 여부

피압류채권을 목적으로 하는 급부소송 즉 집행채권자가 제기한 추심소송 또는 전부채권자가 제기한 급부소송에 있어서 피고인 제3채무자가 청구채권이 원래 압류금지된 것이라는 취지의 항변을 제출할 수 있다고 볼 것인가.

이에 관하여 소극설³³⁵⁾은 이 경우 압류명령 자체에 대해 불복을 신청하여 그 취소를 구하는 것이 신속한 해결이고 또 소송경제에도 합치하므로 제3채무자는 압류명령 또는 이부명령(移付命令)에 대한 즉시항고 외의 절차에 있어서는 압류금지위반으로써 다룰 수 없다고 한다.

반면 적극설³³⁶⁾은 ① 일신전속권의 대위행사나 양도 금지에 저촉되는 대위소송이나 양수채권의 급부소송에 있어서 실체상의 채무자는 그러한 취지의 항변을 제출할 수 있는데, 압류금지채권에 대하여 발하여진 추심명령이나 전부명령에 기초하여 소구된 제3채무자는 특정한 실체상의 채권자에게 지급하는 것에 대해 이익을 가지는 점에서 위 채무자와 동일시해야 하는 지위에 있는 점, ② 제3채무자가 추심소송에 있어서 압류금지의 항변을 제출할 수 없다면 그는 위 소송에서 패소한 후 즉시항고에 의해 그 압류명령의 취소를 얻은 다음 새로이 청구이의의 소에 의해 위 패소판결의 집행을 배제할 수밖에 없는 것인바, 제3채무자에게 이러한 우회로를 강요하는 것은 부당

332) 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 532.

333) 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 532.

334) 同旨: 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(6), 338.

335) 岩野徹 外 編, 위 注解強制執行法(2), 432.

336) 宮脇幸彦(주43), 112.

하다는 점 등을 이유로 제3채무자는 피압류채권을 목적으로 하는 급부소송에 있어서 항변으로서 압류금지채권인 사실을 주장할 수 있다는 것이다.

판례는, 압류가 금지된 채권에 대한 압류명령은 강행법규에 위반되어 무효라 할 것이고, 추심명령의 전제가 되는 압류가 무효인 경우 그 압류에 기한 추심명령은 절차법상으로는 당연히무효라고 할 수는 없다 하더라도 실체법상으로는 그 효력을 발생하지 아니하는 의미의 무효라고 할 것이며, 따라서 제3채무자는 압류채권자의 추심금 지급청구에 대하여 위와 같은 실체법상의 무효를 들어 항변할 수 있다고 보고 있다.³³⁷⁾

그런데 위 판례들이 위와 같이 압류금지채권에 해당하는 사유를 실체법상 항변 사유로 보고 있는 반면, 대법원 2015. 6. 11. 선고 2013다40476 판결은 “채권압류 및 추심명령에 기한 추심의 소에서 피압류채권의 존재는 채권자가 증명하여야 하는 점, 민사집행법 제195조 제3호, 제246조 제1항 제8호, 민사집행법 시행령 제7조의 취지와 형식 등을 종합적으로 고려하여 보면, 채권자가 채권압류 및 추심명령에 기하여 채무자의 제3채무자에 대한 예금채권의 추심을 구하는 소를 제기한 경우 추심 대상 채권이 압류금지채권에 해당하지 않는다는 점, 즉 채무자의 개인별 예금 잔액과 민사집행법 제195조 제3호에 의하여 압류하지 못한 금전의 합계액이 150만 원을 초과한다는 사실은 채권자가 증명하여야 한다.”고 판시하여 증명책임의 소재를 기존 판례들의 입장과 달리 해석하고 있어서 문제가 있다.

라. 압류금지채권과 압류효의 확장

민사집행법 제246조에 기재된 채권에 대한 압류가 경합한 경우에는 압류가능한 범위에서 압류가 경합하는 것은 말할 것도 없다.

그리하여, 민사집행법 제246조 제1항 제4호는, “급여·연금·봉급·상여금·퇴직금·퇴직연금, 그 밖에 이와 비슷한 성질을 가진 급여채권의 2분의 1에 해당하는 금액”을 압류금지채권으로 정하고 있는바, 이 경우에 민사집행법 제235조를 적용할 때에는 당해 채권의 압류가능부분을 「채권의 전부」라고 해석하고, 「잔여부분」도 또한 위 부분을 기준으로 고려하여야 할 것이다.

즉 채무자의 월급 370만 원을 압류한 경우를 예로 들면 185만 원을 초과하는 나머지 185만 원이 압류가능부분이기 때문에 이 급여채권에 대하여 복수의 압류가

337) 대법원 2008. 6. 12. 선고 2008다11702 판결; 대법원 2007. 9. 6. 선고 2007다29591 판결 등

된 경우에는 각 압류의 합계액이 압류가능한 나머지 185만 원을 초과하는 때에 압류의 경합이 생기는 것으로 되고, 압류의 경합에 의해 각 압류의 효력이 확장되는 범위도 또한 위 185만 원이라는 것으로 된다.³³⁸⁾

이와 같은 경우, 제3채무자는 압류가 경합된 부분만을 민사집행법 제248조 제1항에 따라 공탁할 수도 있고, 나아가 압류가 금지되어 있기 때문에 압류가 경합되지 않은 부분과 함께 모두를 위 규정에 따라 공탁할 수도 있다. 이때에 압류가 금지되어 있는 부분은 변제공탁에 해당하므로 채무자는 이 부분에 대해 피공탁자로서 권리를 행사할 수 있다[자세한 것은 제8장 집행공탁 제2절 Ⅲ. 4. 이하 참조].

3. 압류금지로 되는 채권

가. 민사집행법(제246조 제1항)에 의한 압류금지채권

1) 압류금지채권의 유형

가) 법령에 규정된 부양료 및 유족부조료(제1호)

법령에 규정된 부양료란 민법 제974조 등 법령의 규정에 의하여 직접 발생한 부양료청구권만을 가리키고 당사자 사이의 계약에 의하여 발생한 부양료청구권 또는 유언에 의하여 발생한 부양료청구권은 이에 해당되지 않는다.³³⁹⁾

유족부조료는 공무원 또는 피용자 등 근로자의 사망 후 배우자, 자녀 등에 대한 부조를 규정한 공무원연금법 등의 법률에 의하여 또는 근로계약상의 부조약정에 따라 정기적으로 혹은 일시적으로 지급되는 급여를 말한다. 이는 보험계약에 따른 부조연금과는 다르다.

공무원, 사립학교 교원과 종교의 직에 있는 자의 유족이 국가나 지방자치단체 또는 사립학교의 재단이나 종교단체로부터 받게 되는 부조료는 전액 압류가 금지된다. 산업재해보상보험법상 근로자의 유족이 받게 될 부조료도 그 전액에 대하여 압류가 금지된다(동법 제88조 제2항).

나) 채무자가 구호사업 또는 제3자의 도움으로 계속 받는 수입(제2호)

구호사업 또는 제3자의 도움으로 계속 받는 수입은 채무자의 생활보장을 위하여 특별한 이유로 지급되는 것이기 때문에 압류를 금지한 것이다. 여기에는 금전수입뿐

338) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(6), 242-243.

339) 이윤승, “피압류 전부채권의 적격”, 강제집행·임의경매에 관한 제문제(상), 재판자료 제35집, 475-476.; 다만 이 경우도 양도성이 없는 경우가 많을 것이고, 그와 같이 양도성이 없다면 압류할 수도 없다.

만 아니라 양식이나 기타 일상생활에 필요한 물건 등도 포함되는데, 그 수입은 지급자(제공자)가 법률상의 의무이행으로서 지급하는 것이 아닌 것을 말한다.³⁴⁰⁾

다) 병사의 급료(제3호)

병(兵)의 급료에 대하여는 병(兵)의 경우 법률이 정한 바에 따라 일정기간 의무적으로 복무하는 것으로서 그 보수액도 적으므로 입법정책적으로 압류를 할 수 없도록 한 것이다. 여기서 말하는 병(兵)이란 직업군인이 아닌 일반사병, 즉 병장, 상등병, 일등병, 이등병을 말한다(군인사법 제3조 제4항). 직업군인은 본조 제4호의 적용을 받는다.

라) 급료 및 퇴직금 등 채권(제4호 및 제5호)

(1) 의의

급료, 연금, 봉급, 상여금, 퇴직연금 그 밖에 이와 비슷한 성질을 가진 급여채권의 2분의 1에 해당하는 금액(다만 그 금액이 국민기초생활보장법에 의한 최저생계비를 감안하여 대통령령이 정하는 금액에 미치지 못하는 경우 또는 표준적인 가구의 생계비를 감안하여 대통령령이 정하는 금액을 초과하는 경우에는 각각 당해 대통령령이 정하는 금액으로 한다)(제4호) 및 퇴직금 그 밖에 이와 비슷한 성질을 가진 급여채권의 2분의 1에 해당하는 금액(제5호) 또한 압류금지채권에 해당한다.

본호에서 말하는 「급료, 연금, 봉급, 상여금, 퇴직금, 퇴직연금 그 밖에 이와 비슷한 성질을 가지는 급여」란, 피용자가 사용자와의 고용관계에 따라 사용자에게 제공하는 지적, 육체적 노동(역무를 포함)의 대가로서 또는 이에 준하는 직무관계에 의해 고용주등으로부터 지급받을 보수 그 밖의 수입을 말한다.

바꾸어 말하면, 노동 또는 역무의 대가로서 지급받을 금전 중에서 일정기간 또는 특정한 노동에 대한 대가로서 주로 계속적으로 일정한 금액을 정기적(연, 월, 주, 일마다)으로 지급해야 하는 것이고, 임금, 급여, 봉급, 보수, 급료 등 각종의 명칭이 있지만, 그 명목 여하에 불구하고 모두 이러한 급료, 임금 그 밖의 이러한 성질을 가지는 급여에 관계된 채권인 것이다. 근로관계가 공법상의 것이든 사법상의 것이든 관계없다. 한편 주식회사 이사의 보수, 조합의 조합장의 보수와 같이 계속적 위임관계로 인한 것이 이러한 급여소득에 포함되는지 여부에 관하여는 찬반의 견해로 나뉘어지고 있다.³⁴¹⁾

340) 이윤승(주339), 476.

341) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 301.

그리고 이른바 본봉 외에 소득세의 부과대상인 상여금 및 각종 수당(가족수당, 초과근무수당, 연월차휴가수당, 야간근무수당, 관리직수당, 직능수당, 특수근무수당 등)도 이에 포함되는데, 이 가운데 급료, 임금, 봉급 등의 명칭을 가지지 않는 것이 여기에서 말하는 “이와 비슷한 성질을 가진 급여”에 해당한다. 퇴직위로금이나 명예 퇴직수당도 퇴직금과 비슷한 성질을 가지는 급여채권에 해당된다.³⁴²⁾

그러나 통근비, 출장여비, 숙박비나 식비 등 급여의 성질을 가지지 않는 실비지급금은 제외된다.

한편 공무원, 교원 또는 민간기업체의 봉급, 상여금 등 소득은 물론 피용자의 퇴직 후에 지불되는 퇴직수당³⁴³⁾이나 퇴직연금도 압류금지의 대상이 된다.

다만 퇴직연금 중 공무원이나 군인, 사립학교교직원의 퇴직연금은 각각 특별법에 의해 그 전액이 압류금지채권으로 규정되어 있다.³⁴⁴⁾ 또한 근로자퇴직급여 보장법상 퇴직연금채권도 그 전액에 관하여 압류가 금지된다.³⁴⁵⁾

(2) 압류금지범위의 개정

(가) 개정의 내용

2005. 1. 27. 법률 제7358호에 의하여 압류금지채권 중 급여채권의 범위에 관하여 구 민사집행법 제246조 제1항 제4호에, 「급료·연금·봉급·상여금·퇴직금·퇴직연금, 그 밖에 이와 비슷한 성질을 가진 급여채권의 2분의 1에 해당하는 금액」이라고 규정되어 있던 것이, 「급료·연금·봉급·상여금·퇴직연금, 그 밖에 이와 비슷한 성질을 가진 급여채권의 2분의 1에 해당하는 금액. 다만 그 금액이 국민기초생활보장법에 의한 최저생계비를 감안하여 대통령령이 정하는 금액에 미치지 못하는 경우 또는 표준적인 가구의 생계비를 감안하여 대통령령이 정하는 금액을 초과하는 경우에는 각각

342) 대법원 2000. 6. 8.자 2000마1439 결정 【결정요지】퇴직위로금이나 명예퇴직수당은 그 직에서 퇴임하는 자에 대하여 그 재직 중 직무집행의 대가로서 지급되는 후불적 임금으로서의 보수의 성질을 아울러 갖고 있다고 할 것이므로 퇴직금과 유사하다고 볼 것이고, 따라서 이들은 민사소송법 제579조 제4호 소정의 압류금지채권인 퇴직금 기타 유사한 급여채권에 해당한다.

343) 대법원 1975. 7. 22. 선고 74다1840 판결; 대법원 1977. 5. 24. 선고 77다309 판결. 법률은 1회적 성질을 갖는 퇴직수당과 계속적 성질을 갖는 퇴직연금을 구분하여 규정하고 있다.

344) 반면 민사집행법은 퇴직연금을 2분의 1 범위 내의 압류금지로 규정하고 있어서 같은 급여소득자 사이에서 그 보호범위가 달라지고 있다. 본조는 퇴직연금의 성질을 갖고 있는 급부와 관련된 채권의 압류금지를 규율하는 일반규정으로서 각 개별 법률이 열거하고 있는 압류금지채권 중 “퇴직연금의 성질을 갖는 채권”에 대하여 압류금지범위를 2분의 1로 한정하고 있는 것이다.

345) 대법원 2014. 1. 23. 선고 2013다71180 판결

당해 대통령령이 정하는 금액으로 한다(제4호)」와 「퇴직금³⁴⁶⁾ 그 밖에 이와 비슷한 성질을 가진 급여채권의 2분의 1에 해당하는 금액(제5호)」로 개정되었다.

이는 소득 급여생활자에 대하여는 「최저생계비」, 고소득 급여생활자에 대하여는 「표준가구생계비」를 새로운 압류금지의 기준으로 추가함으로써 저소득 급여생활자의 인간다운 생활을 보호하고 사회 안정화에 기여하는 한편, 고소득 급여생활자에 대하여는 표준가구생계비 초과부분에 대하여 압류를 허용하여 채권자의 이익을 도모하고자 한 것이다. 다만 퇴직금 그 밖에 이와 비슷한 성질을 가진 급여채권에 대하여는

346) 대법원 2010. 5. 20. 선고 2007다90760 전원합의체 판결【판결요지】[1] [다수의견] 사용자가 근로자가 매월 지급하는 월급이나 매일 지급하는 일당과 함께 퇴직금으로 일정한 금원을 미리 지급하기로 약정(이하 ‘퇴직금 분할 약정’이라 한다)하였다면, 그 약정은 구 근로기준법(2005. 1. 27. 법률 제7379호로 개정되기 전의 것) 제34조 제3항 전문 소정의 퇴직금 중간정산으로 인정되는 경우가 아닌 한 최종 퇴직 시 발생하는 퇴직금청구권을 근로자가 사전에 포기하는 것으로서 강행법규인 같은 법 제34조에 위배되어 무효이고, 그 결과 퇴직금 분할 약정에 따라 사용자가 근로자에게 퇴직금 명목의 금원을 지급하였다 하더라도 퇴직금 지급으로서의 효력이 없다. 그런데 근로관계의 계속 중에 퇴직금 분할 약정에 의하여 월급이나 일당과는 별도로 실질적으로 퇴직금을 미리 지급하기로 한 경우 이는 어디까지나 위 약정이 유효함을 전제로 한 것인바, 그것이 위와 같은 이유로 퇴직금 지급으로서의 효력이 없다면, 사용자는 본래 퇴직금 명목에 해당하는 금원을 지급할 의무가 있었던 것이 아니므로, 위 약정에 의하여 이미 지급한 퇴직금 명목의 금원은 같은 법 제18조 소정의 ‘근로의 대가로 지급하는 임금’에 해당한다고 할 수 없다. 이처럼 사용자가 근로자에게 퇴직금 명목의 금원을 실질적으로 지급하였음에도 불구하고 정작 퇴직금 지급으로서의 효력이 인정되지 아니할 뿐만 아니라 같은 법 제18조 소정의 임금 지급으로서의 효력도 인정되지 않는다면, 사용자는 법률상 원인 없이 근로자에게 퇴직금 명목의 금원을 지급함으로써 위 금원 상당의 손해를 입은 반면 근로자는 같은 금액 상당의 이익을 얻은 셈이 되므로, 근로자는 수령한 퇴직금 명목의 금원을 부당이득으로 사용자에게 반환하여야 한다고 보는 것이 공평의 견지에서 합당하다. [2] [다수의견] 구 근로기준법(2005. 1. 27. 법률 제7379호로 개정되기 전의 것) 제42조 제1항 본문에 의하면 임금은 통화로 직접 근로자에게 그 전액을 지급하여야 하므로 사용자가 근로자에 대하여 가지는 채권으로써 근로자의 임금채권과 상계를 하지 못하는 것이 원칙이고, 이는 경제적·사회적 종속관계에 있는 근로자를 보호하기 위한 것인바, 근로자가 받을 퇴직금도 임금의 성질을 가지므로 역시 마찬가지이다. 다만 계산의 착오 등으로 임금을 초과 지급한 경우에, 근로자가 퇴직 후 그 재직 중 받지 못한 임금이나 퇴직금을 청구하거나, 근로자가 비록 재직 중에 임금을 청구하더라도 위 초과 지급한 시기와 상계권 행사의 시기가 임금의 정산, 조정의 실질을 잃지 않을 만큼 근접하여 있고 나아가 사용자가 상계의 금액과 방법을 미리 예고하는 등으로 근로자의 경제생활의 안정을 해할 염려가 없는 때에는, 사용자는 위 초과 지급한 임금의 반환청구권을 자동채권으로 하여 근로자의 임금채권이나 퇴직금채권과 상계할 수 있다. 그리고 이러한 법리는 사용자가 근로자에게 이미 퇴직금 명목의 금원을 지급하였으나 그것이 퇴직금 지급으로서의 효력이 없어 사용자가 같은 금원 상당의 부당이득반환채권을 갖게 된 경우에 이를 자동채권으로 하여 근로자의 퇴직금채권과 상계하는 때에도 적용된다. 한편 민사집행법 제246조 제1항 제5호는 근로자인 채무자의 생활보장이라는 공익적, 사회 정책적 이유에서 ‘퇴직금 그 밖에 이와 비슷한 성질을 가진 급여채권의 2분의 1에 해당하는 금액’을 압류금지채권으로 규정하고 있고, 민법 제497조는 압류금지채권의 채무자는 상계로 채권자에게 대항하지 못한다고 규정하고 있으므로, 사용자가 근로자에게 퇴직금 명목으로 지급한 금원 상당의 부당이득반환채권을 자동채권으로 하여 근로자의 퇴직금채권을 상계하는 것은 퇴직금채권의 2분의 1을 초과하는 부분에 해당하는 금액에 관하여만 허용된다고 봄이 상당하다.

종전과 같이 압류금지범위 2분의 1을 유지하고 있다.

(나) 급여 등 압류금지채권에 관한 입법 태도

독일 민사소송법(Zivilprozessordnung 2002)의 임금 압류금지규정(§850c)은 급여액에 따른 구체적 압류금지액을 규정하고 있는 특징을 가지고 있다. 급여 중 기본 압류금지액은 월 930유로이고, 이러한 기본 압류금지액을 초과하는 급여 중 3/10은 추가적으로 압류가 금지된다. 부양가족이 있는 경우 최초 부양가족 1인에 대한 추가 압류금지액은 월 350유로이고, 2번째부터 5번째까지의 부양가족 당 월 195유로가 압류가 금지되며, 이를 초과하는 급여 중 1/10이 추가적으로 압류가 금지된다. 한편 월 2,851유로를 초과하는 급여소득 부분은 압류금지액의 계산에 있어서 참작하지 아니하며, 부양받는 자에게 소득이 있으면 이를 일부 참작할 수 있다.³⁴⁷⁾

일본 민사집행법 제152조에 의하면, 급여의 4분의 3이 압류금지채권이므로 채권자는 채무자의 급여의 4분의 1에 한하여 압류할 수 있다. 다만 압류가 금지되는 급여의 4분의 3이 표준생계비를 감안하여 정령(政令)³⁴⁸⁾으로 정한 액(2004. 12. 27. 이후 현재 정령으로 정한 액은 매월 33만 엔)을 넘는 때에는 압류금지액은 정령에 정한 액에 상당하는 부분으로 제한된다. 이는 근로자의 급여의 4분의 3에 대하여 압류를 금지함으로써 근로자의 생활을 보장함과 동시에, 압류금지액이 33만 엔을 넘는 고임금 근로자에 대하여는 집행을 용이하게 하여 채권자의 만족을 도모하려는 것이다.

미국에서는 1970. 7. 1.부터 시행된 소비자신용보호에 관한 연방법률(Consumer Credit Protection Act) 15 USCA §§ 1671-1677에 따라 원칙적으로 근로자의 급여 중 제세공과금을 공제한 가용 소득(disposable earning)의 4분의 1 이하에 한하여 압류(garnishment)가 허용되므로 부양료, 연방조세채무 등 몇 가지 예외를 제외하고는 급여의 4분의 3은 자동적으로 압류가 금지된다. 나아가 채무자가 가족의 부양을 위하여 필요한 경우에는 이 압류금지 범위를 초과하여 집행면제(exemption)를 받을 수 있는 길이 열려 있다.

(다) 구체적인 범위

① 압류금지 최저금액

위 민사집행법 제246조 제1항 제4호 단서의 ‘국민기초생활보장법에 의한 최저생

347) 이는 압류금지의 실질화를 기하기 위하여 임금소득에 대하여 압류할 수 없는 최저한도의 압류금지 한도액을, 필요생계비를 감안하여 부양의무자의 수에 따라 상세히 규율하고 있는 것이다.

348) 우리의 대통령령에 해당한다.

계비를 감안하여 대통령령이 정하는 금액³⁴⁹⁾은 월 185만 원³⁵⁰⁾이다(민집령³⁵⁰⁾ 제3조). 따라서 월 소득 185만 원 이하인 급여생활자는 모든 급여가 압류금지채권이 된다.

구체적으로 채권자가 압류할 수 있는 금액은, 185만 원까지는 0원, 185만 원 초과 370만 원 미만까지는 채무자의 최저생계비 185만 원을 제외한 나머지 금액, 370만 원 이상 600만 원까지는 급여채권의 1/2에 해당하는 금액이 된다. 이를 표에 의해 살펴보면 다음과 같다.

[압류 비교표]

단위 : 만 원

급여액	100	150	185	200	250	300	370
압류액	0	0	0	15	65	115	185
채무자 교부액 (압류금지액)	100	150	185	185	185	185	185

② 압류금지 최고금액

또한 민사집행법 제246조 제1항 제4호 단서의 ‘표준적인 가구의 생계비를 감안하여 대통령령이 정하는 금액’은 월 금 300만 원 이상으로서 위 「금 300만 원」과 「법 제246조 제1항 제4호 본문의 규정에 의한 압류금지금액(월액으로 계산한 금액)에서 위 금 300만 원을 뺀 금액의 2분의 1」을 말한다(민집령 제4조).

이는 고소득 급여생활자에 대하여 압류금지금액이 300만 원을 초과하는 경우에는 그 중 1/2을 추가적으로 더 압류할 수 있도록 한 것이며, 획일적으로 300만 원 이상을 모두 압류할 수 있다고 규정할 경우 고소득 급여생활자의 근로의욕이 저하되어 사회적 생산력의 감소가 초래될 것을 고려한 것이다.

위 규정에 따르면, 월 금 600만 원 이상의 고임금 근로자의 경우에는 압류금지 되는 금액이 1/2이 아니라 “300만 원 + [(급여채권/2) - 300만 원]/2”이 되는데, 급여액이 300만 원을 초과하는 경우의 구체적인 압류액 산정례는 아래 비교표와 같다.

[압류 비교표]

단위 : 만 원

급여액	400	500	600	700	740	800	900	1000
압류액	200	250	300	375	405	450	525	600
채무자 교부액 (압류금지액)	200	250	300	325	335	350	375	400

349) 2019. 3. 5. 대통령령 제29603호로 개정되어 월 150만 원에서 월 185만 원으로 상향 조정되었다(2019. 4. 1.부터 시행).

350) 민사집행법 시행령을 말한다.

③ 여러 종류의 수입이 있는 경우의 처리

채무자가 여러 종류의 급여채권이 있는 경우에는 이를 합산하여 앞에서 본 바와 같은 방식으로 압류금지채권을 계산하여야 한다(민집령 제5조).

이는 파트타임 등 여러 종류의 급여채권을 합산할 경우 압류대상이 됨에도 개개의 급여채권이 최저생계비 이하가 되어 압류할 수 없게 되는 불합리를 해소하기 위한 것이다.

따라서 乙이 A, B 직장에서 파트타임으로 근무하면서 A 직장으로부터는 160만 원의 급여를, B 직장으로부터는 120만 원의 급여를 각 받고 있는 경우에는 위 A, B 직장의 급여를 모두 합산한 280만 원이 乙의 급여등 채권이 되고, 그 중 압류최저금액인 185만 원을 제외한 95만 원이 압류대상이 된다. 즉 개개의 급여등 채권에 대하여는 압류대상이 되지 않지만, 이를 합산할 경우 압류대상이 될 수 있는 것이다.

다만 제3채무자의 입장에서는 채무자가 다른 재산이 있는지를 알 수 없고, 압류금지대상에 해당한다는 이유로 채무자에게 급여를 지급할 경우 채권의 준점유자에 대한 변제(민법 제470조)에 해당하여 채권자의 권리를 해할 수 있으므로 이러한 경우 채권자는 자신의 권리를 확보하기 위해서는 민사집행법 제246조 제4항, 제196조 제2항 내지 제5항에 따라 “압류금지 채권(물건)을 정하는 재판”을 신청하면 된다. 즉 채권자는 채무자가 다른 수입이 있음을 소명하여 압류금지채권(물건) 축소결정을 받아 법원에 의하여 제3채무자에게 송달함으로써 추가로 압류할 수 있다.

이에 반하여, 채무자가 일부의 직장을 퇴직하여 일부 급여를 상실한 경우 합산한 급여채권이 최저생계비에 해당하게 되므로 이를 소명하여 압류금지채권(물건) 확대결정을 받아 법원에 의하여 제3채무자에게 송달함으로써 압류에서 벗어날 수 있다. 이러한 압류금지 채권(물건)을 정하는 재판은 당사자의 신청에 의하여 진행되고, 그 절차는 일반적인 압류금지 채권(물건)을 정하는 재판과 동일하다.

④ 피압류채권의 표시

구 민사집행법하에서는 급여등 채권을 압류할 경우, 「채무자가 제3채무자로부터 매월 수령하는 급여(본봉 및 제수당) 및 매년 6월과 12월에 수령하는 기말수당(상여금) 중 제세공과금을 뺀 잔액의 1/2씩 위 청구금액에 이를 때까지의 금액 및 위 청구금액에 달하지 아니한 사이에 퇴직한 때에는 퇴직금 중 제세공과금을 뺀 잔액의 1/2씩 위 청구금액에 이를 때까지의 금액」으로 피압류채권을 나타냈었다.

그러나 개정법에서의 압류대상은 종전보다 매우 복잡하므로 피압류채권 목록을

작성함에 있어서는, 「채무자가 제3채무자로부터 매월 수령하는 급료(본봉 및 제수당) 및 매년 6월과 12월에 수령하는 기말수당(상여금) 중 제세공과금을 뺀 잔액의 1/2씩 위 청구금액에 이를 때까지의 금액(다만 그 금액이 국민기초생활보장법에 의한 최저생계비를 감안하여 민사집행법 시행령이 정하는 금액에 미치지 못하는 경우 또는 표준적인 가구의 생계비를 감안하여 민사집행법 시행령이 정하는 금액을 초과하는 경우에는 각각 당해 민사집행법 시행령이 정하는 금액) 및 위 청구금액에 달하지 아니한 사이에 퇴직한 때에는 퇴직금 중 제세공과금을 뺀 잔액의 1/2씩 위 청구금액에 이를 때까지의 금액」으로 표시해줌이 타당할 것이다.

(3) 동 조항의 급료 등 채권인가 아닌가가 문제로 되는 경우

실무상 위 급료 등 채권에 해당되는지 여부가 문제되는 경우로는 다음과 같은 것들이 있다.

(가) 해고예고수당(근로기준법 제26조) : 이는 엄밀한 의미에서의 임금은 아니지만, 노동의 대가로서 지급되는 것이므로 급료 등 채권에 해당된다고 볼 것이다.

(나) 국회의원의 세비(歲費, 월정수당), 지방의회의원의 회기수당 등 : 세비(歲費)의 법적 성격에 관하여는 의원의 세비(歲費)도 생활급이고 역무(役務)에 대한 보수로 볼 수 있으므로 이를 급료 등 채권에 포함시키거나³⁵¹⁾ 혹은 이를 의원의 직무에 대한 보수라고 보는 견해(보수설)³⁵²⁾와 의원의 세비는 반드시 노무 내지 역무의 대가로는 보기 어렵고³⁵³⁾ 이는 다만 직무를 행함에 있어 필요한 비용의 변상이라고 보는 견해(수당설, 다수설)³⁵⁴⁾가 대립되고 있다. 만약 위 보수설에 의한다면 민사집행법 제246조에 따라 급료 등 채권의 일종으로 보아 1/2 범위 내에서만 압류할 수 있을 것이나, 위 다수설인 수당설에 따른다면 전액 압류가 가능할 것이다.³⁵⁵⁾

판례는 이에 대하여, 「민사집행법 제246조 제1항 제4호에서 말하는 급여채권은 계속적인 역무의 제공에 대한 보수를 총칭하는 것으로 공무원의 직무상 수입도 여기에 포함되는 점, 국회의원수당 등에 관한 법률 제5조는 “국회의원이 법률이 허용하는 다른 공무원의 직을 겸한 때에는 국회의원의 수당과 겸직의 보수 중 많은 것을 지급받는다.”고 정하여, 국회의원이 지급받는 수당과 공무원이 지급받는 보수가 서로 대

351) 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 520.

352) 허영, 한국헌법론, 박영사(1994), 894.

353) 田中康久(주127), 320.

354) 권영성, 헌법학원론(新訂版), 법문사(1991), 786.

355) 김능환·민일영 편집대표, 위 주석민사집행법[V], 600, 참조

체적인 것으로 규정하고 있는 점, 소득세법 제20조 제1항 제1호는 “근로를 제공함으로써 받는 봉급·급료·보수·세비·임금·상여·수당과 이와 유사한 성질의 급여”를 근로소득으로 규정하고 있고, 그에 따라 국회의원의 세비인 수당을 근로소득으로서 과세대상으로 삼고 있는 점 등을 종합하여 볼 때, 국회의원이 국회의원수당 등에 관한 법률에 따라 지급받는 일반수당, 관리업무수당, 정액급식비, 정근수당, 명절휴가비와 같은 수당은 민사집행법 제246조 제1항 제4호의 “급료·연금·봉급·상여금·퇴직연금, 그 밖에 이와 비슷한 성질을 가진 급여채권”에 해당하여 그 2분의 1에 해당하는 금액 또는 같은 호 단서에 따른 금액에 대하여는 압류하지 못한다’고 보고 있다.³⁵⁶⁾

또한 지방의회의원이 지급받는 회기수당 등 비용들은 근로자의 근로의 대가로서의 급여와는 그 성격이 다른 것으로서 지방의회의원은 지방자치법에서 정한 겸직의 제한을 받는 외에는 보수를 수반한 겸직이 금지되고 있지 아니하므로 지방의회의원에게 지급되는 비용들은 민사집행법 제246조 제1항에서 정한 압류금지채권에 해당하지 아니한다.³⁵⁷⁾

(다) 하도급대금 : 하도급대금은 실질적으로 제조 등 위탁을 받은 하도급 사업자의 급부에 대한 대가 또는 물품의 제조, 가공 등의 대가이지, 노동 또는 역무의 대가라고는 말할 수 없으므로 여기에서 말하는 급료 등 채권에 해당하지 않는다고 볼 것이다.

(라) 급료 등이 현물로 지급되는 경우 등 : 급료 등을 현물로 지급을 받을 권리는 금전채권이 아니므로 그에 대한 압류가 금지되지 않는다. 또한 노동자가 사용자에 대하여 금품의 반환청구권을 가지는 경우도 그 권리는 노동의 대가가 아니므로 압류금지채권으로 되지 않는 것은 말할 것도 없다.

(마) 주식회사 이사 등의 보수청구권 : 주식회사의 이사, 대표이사의 보수청구권

356) 대법원 2014. 8. 11.자 2011마2482 결정. 반면 ‘입법활동비’, ‘특별활동비’, ‘입법 및 정책개발비’, ‘여비’는 국회의원으로서의 고유한 직무수행을 위하여 별도의 근거조항을 두고 예산을 배정하여 그 직무활동에 소요되는 비용을 국가가 지급해 주는 것으로, 국회의원의 직무활동에 대한 대가로 지급되는 보수 또는 수당과는 그 성격을 달리한다 할 것이고, 국회의원의 직무수행을 위하여 지급하는 위 비용들에 대하여 압류를 허용할 경우, 위 비용들이 위 법률에서 정한 목적이 아닌 개인적인 채무변제 용도로 사용됨으로써 국회의원으로서의 고유한 직무수행에 사용될 것을 전제로 그 비용을 지원하는 위 법률에 위배되고, 또한 국회의원 본연의 업무인 입법활동과 정책개발, 공무상 여행 등의 정상적인 직무수행이 불가능해지거나 심각하게 저해될 우려가 있으므로, 위 법률에 따라 국회의원에게 지급되는 입법활동비, 특별활동비, 입법 및 정책개발비, 여비는 위 법률에서 정한 고유한 목적에 사용되어야 하며 이러한 성질상 압류가 금지된다는 취지이다.

357) 대법원 2004. 6. 18. 선고 2004마336 판결

(퇴직금 등의 청구권을 포함한다)은, 그 보수가 합리적인 수준을 벗어나서 현저히 균형을 잃을 정도로 과다하거나, 이를 행사하는 사람이 법적으로는 주식회사 이사 등의 지위에 있으나 이사 등으로서의 실질적인 직무를 수행하지 않는 이른바 명목상 이사 등에 해당한다는 등의 특별한 사정이 없는 이상 민사집행법 제246조 제1항 제4호 또는 제5호가 정하는 압류금지채권에 해당한다.

이사 등의 퇴직연금이 이사 등의 재직 중의 직무수행에 대한 대가로서 지급되는 급여라고 볼 수 있는 경우에는 그 이사 등의 퇴직연금사업자에 대한 퇴직연금 채권은 민사집행법 제246조 제1항 제4호 본문이 정하는 ‘퇴직연금, 그 밖에 이와 비슷한 성질의 급여채권’으로서 압류금지채권에 해당한다.³⁵⁸⁾ ³⁵⁹⁾

이는 민사집행법 제246조 제4항 제4호, 제5호의 문언이 ‘급여채권’의 발생원인을 근로관계로 한정하지 않고, 근로관계의 사용종속성을 요구하지 않는 점, 현대사회의 특성상 채무자 생활의 기초가 되는 계속적·정기적 수입인지 여부가 중요하고 근로계약인지, 위임계약인지는 중요하지 않다는 점 등에 기인하고 있다.

이와 같이 이사 등에게 지급되는 각종 보수나 퇴직금(퇴직연금 포함)이 원칙적으로 압류금지채권에 해당하므로 채권자로서는 예외적으로 민사집행법 제246조 제3항 후문에 따라 압류 허용을 구하는 신청을 하여 이사 등의 보수청구권 등에 대한 성격을 규명하고, 보수액이 현저히 과다한지에 따라 압류범위를 정하여야 할 것이다.³⁶⁰⁾

마) 주택임대차보호법 제8조 소정의 소액임차보증금(제6호)

민사집행법은 2010. 7. 23. 법률 제10736호로 본조 제1항 제6호를 신설하여, 주택임대차보호법 제8조, 같은 법 시행령의 규정에 따라 우선변제를 받을 수 있는 금액, 즉 주택임대차보호법상의 소액임차보증금을 압류금지채권으로 추가하는 개정을

358) 대법원 2018. 5. 30. 선고 2015다51968 판결. 위 퇴직연금이 이사 등의 재직 중의 직무수행에 대한 대가로서 지급되는 급여에 해당하는지는 회사가 퇴직연금 제도를 설정한 경위와 그 구체적인 내용, 이와 관련된 회사의 정관이나 이사회, 주주총회 결의의 존부와 그 내용, 이사 등이 회사에서 실질적으로 수행한 직무의 내용과 성격, 지급되는 퇴직연금의 액수가 이사 등이 수행한 직무에 비하여 합리적인 수준을 벗어나 현저히 과다한지, 당해 퇴직연금 이외에 회사가 이사 등에게 퇴직금이나 퇴직위로금 등의 명목으로 재직 중의 직무수행에 대한 대가로 지급하였거나 지급할 급여가 있는지, 퇴직연금사업자 또는 다른 금융기관이 당해 이사 등에게 퇴직연금의 명목으로 지급하였거나 지급할 다른 급여의 존부와 그 액수, 그 회사의 다른 임원들이 퇴직금, 퇴직연금 등의 명목으로 수령하는 급여와의 형평성 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

359) 그러나 이사 당은 근로기준법상의 근로자에 해당하지 않으므로 그 퇴직연금 채권에 대하여는 ‘퇴직연금 제도의 급여를 받을 권리’의 양도 금지를 규정한 근로자퇴직급여 보장법 제7조 제1항이 적용되지 않는다.

360) 대법원 2018. 5. 30. 선고 2015다51968 판결

하였다.

주택에 대하여 경매신청의 등기 전에 주택의 인도와 주민등록을 마친 임차인은 그 보증금 중 일정액을 다른 담보물권자보다 우선하여 변제받을 권리가 있는데, 본호는 이러한 소액임차보증금을 압류금지채권으로 추가하여 규정한 것이다. 그 보증금 중 일정액에 관해서는 주택임대차보호법 시행령 제3조가 이를 규정하고 있다.

이는 주택임대차보호법에 따라 최우선변제를 받을 수 있는 임대차보증금을 압류금지채권에 추가하여 임차인들의 주거안정을 도모하고자 한 것이다.

바) 생명·상해·질병·사고 등을 원인으로 채무자가 지급받는 보장성보험의 보험금(제7호)

(1) 민사집행법은 2011. 4. 5. 법률 제10539호로 본조 제1항 제7호를 신설하였는데, 이에 따라 제7호는 “생명, 상해, 질병, 사고 등을 원인으로 채무자가 지급받는 보장성보험의 보험금(해약환급 및 만기환급금을 포함한다)”을 새로운 압류금지채권으로 규정하였다.

또한 앞서 본 바와 같이 종래 있었던 압류금지채권의 범위 변경에 관한 본조 제2항과 제3항의 규정을 각각 제3항 및 제4항으로 하고, 본조 제2항에 ‘법원이 제1항 제1호부터 제7호까지에 규정된 종류의 금원이 금융기관에 개설된 채무자의 계좌에 이체되는 경우 채무자의 신청에 따라 그에 해당하는 부분의 압류명령을 취소할 수 있도록 하는’ 규정을 신설하였다. 이는 생명과 장애를 보장하는 보험의 보험금을 압류금지채권에 포함하고, 압류금지채권의 금원이 채무자의 계좌에 이체된 경우 그에 해당하는 부분의 압류명령을 취소할 수 있도록 함으로써 채무자의 기본적인 생계가 가능하도록 최소한의 인간답게 살 권리를 보장하려는 의지의 표현이라고 볼 수 있다.

(2) 본호는 대법원이 금융기관 등 채권자가 보험계약자 명의의 보험계약을 해지하는 경우 발생하는 해약환급청구권에 대하여 채권압류 및 추심명령을 받은 후 보험계약에 대한 해지권을 행사하여 해약환급금을 수령할 수 있다는 취지로 판시³⁶¹⁾함에 따라 채권자인 금융기관이 보험계약자의 동의 없이 보험계약을 강제로 해지하는 사례가 잇따르게 된 것과 관련이 있다. 즉 사회보장적 기능을 수행하고 있는 보험계약자의 보장성 보험계약까지 해지하여 채권을 회수하는 것은 가혹할 뿐만 아니라 사회적·도덕적으로 비난의 소지가 높고, 특히 보험계약 해지로 암 등 중병치료 중인 자에게

361) 대법원 2009. 6. 23. 선고 2007다26165 판결

보험금으로 지급되던 병원 치료비까지 지급되지 않는 경우 서민생계를 위협하는 지경에 이르게 될 수 있음을 감안하여 그에 대한 대책으로서 마련하게 된 규정이다.

다만 구체적인 압류금지범위에 관해서는 본호 단서가 ‘생계유지, 치료 및 장애 회복에 소요될 것으로 예상되는 비용 등을 고려하여 대통령령으로 정할 수 있도록’ 함에 따라, 민사집행법 시행령 제6조는 “압류금지 보장성 보험금 등의 범위”라는 제목하에 그 제1항에서 본호가 규정하는 “생계유지, 치료 및 장애 회복에 소요될 것으로 예상되는 비용 등을 고려하여 대통령령으로 정하도록 한 압류금지의 범위”를 「1. 사망보험금 중 1천만원 이하의 보험금, 2. 상해·질병·사고 등을 원인으로 채무자가 지급받는 보장성보험의 보험금 중 다음 각 목에 해당하는 보험금. 가. 진료비, 치료비, 수술비, 입원비, 약제비 등 치료 및 장애 회복을 위하여 실제 지출되는 비용을 보장하기 위한 보험금. 나. 치료 및 장애 회복을 위한 보험금 중 가목에 해당하는 보험금을 제외한 보험금의 2분의 1에 해당하는 금액, 3. 보장성보험의 해약환급금 중 다음 각 목에 해당하는 환급금. 가. 민법 제404조에 따라 채권자가 채무자의 보험계약 해지권을 대위행사하거나 추심명령 또는 전부명령을 받은 채권자가 해지권을 행사하여 발생하는 해약환급금. 나. 가목에서 규정한 해약사유 외의 사유로 발생하는 해약환급금 중 150만원 이하의 금액, 4. 보장성보험의 만기환급금 중 150만원 이하의 금액」으로 각 규정한 다음, 제2항에서 채무자가 보험금 청구권 또는 만기·해약환급금 청구권을 취득하는 보험계약이 둘 이상인 경우, 제1항 제1호, 제3호 나목 및 제4호에 있어서는 해당하는 보험계약별 사망보험금, 해약환급금, 만기환급금을 각각 합산한 금액에 대하여 해당 압류금지채권의 상한을 계산하고, 제1항 제2호 나목 및 제3호 가목에 있어서는 보험계약별로 계산한다고 규정하였다.

(3) 보험계약에 보장성보험과 저축성보험의 성격이 모두 있을 때 저축성보험 부분만을 분리·해지할 수 없다.³⁶²⁾ 이 경우 저축성보험을 전제로 보장성보험의 보험료나 보험금이 정해진 경우가 많고, 분리 해지시 보험회사와 보험계약자가 나머지 보장성보험 부분만을 유지할 것으로 기대하기도 어려우며, 민사집행법 제1항 제7호가 하나의 보험계약을 보장내용에 따라 구분해서 압류금지의 대상으로 정하고 있지 않기 때문이다.

이때 해당 보험 전체를 두고 보장성보험에 해당하는지 여부를 결정해야 하는데,

362) 대법원 2018. 12. 27. 선고 2015다50286 판결; 대법원 2018. 12. 27. 선고 2015다61606 판결

원칙적으로 보험계약 당시(보험상품 개발·판매 당시) 예정하고 있는 만기환급금 등이 납입보험료 총액을 초과하지 않으면 보장성보험으로 보되, 다만 만기환급금이 납입보험료 총액을 초과하더라도 해당보험이 예정하는 보험사고의 성질과 보험가입 목적, 납입보험료의 규모와 보험료의 구성, 지급받는 보험료의 내용 등을 종합적으로 고려하여 보장성보험도 해당 보험의 주된 성격과 목적으로 인정할 수 있다면 이를 압류금지채권의 대상인 보장성보험으로 보아야 한다.³⁶³⁾

사) 채무자의 1월간 생계유지에 필요한 예금(제8호)

(1) 내용

민사집행법은 2011. 4. 5. 법률 제10539호로 본조 제1항 제7호와 함께 제8호를 신설하였다. 위 제8호는 “채무자의 1월간 생계유지에 필요한 예금(적금·부금·예탁금과 우편대체를 포함한다)”을 압류금지채권으로 규정하고 있다.

민사집행법 제246조가 압류금지채권을 규정하여 채무자의 최소한의 인간다운 삶을 보장하고 있고 특히 제4호가 급여·연금·봉급·상여금·퇴직연금, 그 밖에 이와 비슷한 성질을 가진 급여채권의 2분의 1에 해당하는 금액을 국민기초생활보장법에 의한 최저생계비를 감안하여 보호하도록 되어 있으나, 이 금액이 통장으로 입금된 순간 보호받아야 할 2분의 1에 해당하는 금액임에도 불구하고 은행 등 채권자는 채무자의 통장잔고에 대하여 따로 구분을 하지 아니하고 압류를 하고 있는 상황에 있으며, 그 결과 생활의 어려움이 있게 되는 채무자는 법원에 법 본조 제3항에 따라 ‘채무자와 채권자의 생활 상황 기타 사정을 고려하여 압류명령의 전부 또는 일부를 취소해 달라’는 신청을 하는 사례가 빈번하고 있는 것을 감안하여, 채무자의 최소한의 생계유지에 필요한 예금금액에 대하여 압류금지채권에 포함하여 채무자의 기본적인 생계가 가능하도록 하여 채무자의 최소한의 인간답게 살 권리를 보장하고자 하는 목적으로 본호가 마련된 것이다.

다만 그 금액은 「국민기초생활 보장법」에 따른 최저생계비, 민사집행법 제195조 제3호에서 정한 금액 등을 고려하여 대통령령으로 정하도록 하였는데, 시행령 제7조 본문은 본호에서 말하는 “대통령령으로 정하는 금액”을 개인별 잔액이 제185만 원 이하인 예금등³⁶⁴⁾을 지칭하는 것으로 규정하였다. 그리고 민사집행법 제195조 제3호에 의해 압류하지 못한 금전이 있는 경우에는 제1항의 금액에서 그 금전 상당액을

363) 대법원 2018. 12. 27. 선고 2015다50286 판결

364) 여기서 “예금등”이란, 예금 외에 적금·부금·예탁금과 우편대체를 포함하는 개념이다(민집령 제2조 참조).

공제하게 된다(민집령 제7조 단서).³⁶⁵⁾

(2) 문제점

(가) 그런데 위 제8호의 생계유지에 필요한 예금에 관한 규정은 그 입법적 목적 또는 취지에 불구하고 실무상 혼란을 초래할 수 있는 문제를 안고 있다.

예컨대, 채무자 을이 A은행에 120만 원, B은행에 360만 원, C은행에 250만 원의 각 예금채권을 가지고 있는 상황에서 乙의 채권자 甲이 乙의 A은행에 대한 예금채권을 압류한 경우 그 압류는 정당한 것인가라는 문제가 있을 수 있는데, 결론적으로 위 압류는 정당하고 위 예금채권은 피압류적격을 가진 것이라고 보아야 한다. 즉 이 경우 위 제8호에 의해 보호되는 채무자의 생계유지에 필요한 예금금액 185만 원은 채무자의 모든 금융기관에서 예치되어 있는 채무자 명의의 예금을 통합하는 것으로서 그 개인별 잔액이 185만 원일 것을 의미하는 것이다.

따라서 이 경우 채무자 乙의 A은행, B은행 및 C은행에 들어 있는 예금잔고의 합계액은 730만 원에 이르므로 이는 A은행에 들어 있는 120만 원 부분도 피압류적격이 있다.

문제는 이 경우 제3채무자인 A은행이 압류명령을 송달받을 당시 다른 B은행과 C은행에 들어 있는 채무자 명의의 예금잔고를 확인할 방법이 없다는 것이다. 그것 때문에 금융기관이 위 압류의 효력을 어떻게 볼 것인가라는 문제로 실무상 다소 혼선이 있다. 하지만 압류명령의 효력은 제3채무자인 금융기관에 송달되면 효력이 발생하는 것이어서 그 효력을 저지할 수는 없는 것이다(제3채무자는 법원의 압류명령을 거절할 수도 없을 뿐 아니라 채권자로 하여금 압류단계에서 그것이 압류금지채권이 아

365) 따라서 예컨대 유체동산 집행 당시에 채무자가 125만 원의 현금을 가지고 있었으나, 민사집행법 제195조 제3호의 압류금지대상인 이유로 이를 압류하지 못하였는데, 나중에 다시 채무자의 은행에 대한 예금 잔액 265만 원이 있어서 그 예금채권을 압류하고자 할 경우에는, 예금채권에 대하여는 위 제1항의 금액 185만 원에서 위 125만 원을 공제한 나머지 60만 원만이 압류금지대상에 해당하므로 채권자는 205만 원의 예금채권을 압류할 수 있게 된다. 이는 금전의 경우 현금과 예금이 있을 수 있고, 현금의 경우 유체동산의 성격을 가지고 있으므로 양자 모두를 통틀어 개인별 잔액 185만 원 한도 내에서 압류금지대상으로 하고자 한 것이다. 이러한 제한은, 예금채권을 먼저 집행하고 나중에 유체동산인 현금을 집행하는 경우에 있어서도 동일하게 적용된다. 즉 민사집행법 시행령 제2조 단서는 예금채권을 먼저 집행할 때에 있어서 압류하지 못한 예금이 있는 경우에 나중에 동산인 현금에 대한 집행에 있어서 그 돈을 공제한 나머지 금액만 압류금지대상으로 설정하였다. 즉 채무자의 예금채권이 125만 원밖에 없어서 압류금지대상인 이유로 압류를 못하였는데, 나중에 유체동산인 채무자의 현금 265만 원을 집행함에 있어서는 동 시행령 제2조 본문의 185만 원에서 위 125만 원을 공제한 60만 원만이 압류금지대상이므로 채권자는 205만 원을 압류할 수 있게 되는 것이다.

니라는 소명을 시킬 수도 없다).

즉 법이 예정하는 집행절차는 위와 같은 경우 압류의 효력은 그 명령이 금융기관에 송달되었을 때에 그 효력이 발생하는 것이고, 만일 위의 경우 B은행과 C은행에 채무자 명의의 다른 예금이 없다고 한다면 채무자 乙이 민사집행법 제246조 제3항에 따라 법원에 이를 소명하여 甲의 A은행에 대한 압류명령의 취소를 구하고, 그에 따라 취소결정을 받아 압류명령을 취소시키는 방법으로 그 효력을 부정하도록 되어 있다. 따라서 위와 같은 법원의 취소결정이 있기도 전에 제3채무자인 금융기관이 그것이 압류금지채권에 해당하는 것인지, 혹은 이에 해당하지 않는 것인지에 관한 판단할 권한이 있는 것은 아니다. 만일 사인인 제3채무자에게 그와 같이 중요한 사항을 판단할 권한이 부여되어 있다면 법적안정성은 무너지고 말 것이다. 금융기관마다 별개의 판단으로써 어떤 금융기관은 이를 압류금지채권으로 보아 처리하고 또 어떤 금융기관은 이를 압류가능한 것으로 보아 처리하는 등으로 혼란에는 이르고 말 것이며, 이를 회복하는 국가적 비용 또한 다대해질 것이다.

그러함에도, 현재 금융기관(은행연합회)의 실무는, 압류 및 추심권자가 은행에 대하여 추심권을 행사할 경우 “민사집행법상의 압류 제의 금액 185만 원을 공제하고 채권자에게 추심지급한다(185만 원의 범위는 채무자가 보유하고 있는 압류 시점의 모든 예금, 신탁, 펀드 잔액으로 판단한다).”라는 내부적 지침하에 위 규정을 운용하고 있는 것으로 보인다.

위 지침에 따라 운용이 되면 어떠한 문제가 있을 수 있는가를 한번 보기로 한다. 예컨대 먼저 앞의 예에서 채무자 乙의 C은행(제3채무자)에 대한 예금채권을 乙의 채권자 甲이 압류·추심받아 추심권을 행사한 경우 위 지침에 따르면 채권자 甲의 추심권 행사에 대하여 C은행은 65만 원만 추심에 응하고 나머지 185만 원은 추심에 응하지 않을 것이다.

그러나 이 판단이 맞는 것인가. 과연 법률이 금융기관으로 하여금 그와 같은 판단을 하라고 규정하고 있는 취지인가.

위에서 말한 바대로 제246조 제1항 제8호가 압류금지금액으로 정한 185만 원은 당해 채무자의 개인별 잔액을 말하는 것이며, 또한 채무자 乙은 A은행에 120만 원, B은행에 375만 원, C은행에 250만 원 등 합계 745만 원이 있기 때문에 개인별 잔액을 185만 원을 훨씬 초과하고 있다. 이런 상황에서 C은행이 자기 은행에 있는 채무자 乙의 잔고가 250만 원이라는 이유로 185만 원을 바로 압류금지채권으로 취급한

것은 문제가 있다. 그것을 보기 위해서 더 예를 들어보기로 한다. 이와 같이 C은행이 압류금지채권임을 들어 65만 원만 지급하고 나머지 추심금을 지급하지 않자 甲은 다시 채무자 乙의 B은행에 대한 예금채권을 압류, 추심받아 B은행에 추심권을 행사하자 B은행은 위 지침을 들어 다시 185만 원이 압류금지라고 하면서 나머지 175만 원만 추심에 응하였다. 그 후 채권자 甲은 乙이 A행에 예금이 있음을 확인하여 다시 그 예금채권을 압류, 추심받아 추심권을 행사하였는데, A은행은 예금잔고가 120만 원으로서 185만 원에 미치지 못한다는 이유로 아예 추심에 응하지도 않을 것이다(이 모든 것들은 앞서 본대로 A은행, B은행, C은행들 모두가 채무자 乙의 다른 은행에 대한 예금잔고를 확인할 수 없는 것에 연유한다고 볼 수도 있다).

하지만 그와 같이 한 결과 어떻게 되었는가. 결국 채무자 乙의 압류금지금액은 무려 합계 490만 원이 되어버렸다(C은행 185만 원 + B은행 185만 원 + A은행 120만 원. 그리고 이러한 결과는 채권자 甲이 채무자 乙의 A, B, C은행에 대한 예금채권을 한꺼번에 압류하였다고 하더라도 동일하게 발생될 수 있다). 그리고 그와 같이 되는 바람에 정당하게 권리를 행사하여야 할 채권자 甲 또는 다른 채권자들의 추심권 범위는 부당하게 축소되고 말았다. 왜 위 채권자들의 정당한 권리 행사가 사인인 제3채무자의 판단에 의하여 방해받거나 축소되어야 하는 것인가.

원칙적으로 금융기관은 법원의 압류명령이 있으면 압류의 효력을 공인하면 되는 것이고, 법원이 그 압류에 대하여 취소결정을 내리면 그때에 압류명령의 효력을 부인하면 되는 것이다. 이것이 법이 예정하고 있는 바이다.

위와 같이 압류를 한 채권자 甲이 그 압류한 채권에 대하여 다시 추심명령을 받아 제3채무자인 금융기관에게 추심청구를 할 경우, 제3채무자로서는 그때까지 채무자가 위와 같이 압류명령의 취소를 구하여 그 결정을 얻지 못한 상태라면 일반 채권집행절차에 따라 그와 동일하게 절차를 진행하면 된다. 즉 그 추심권에 응하여 甲에게 250만 원을 지급하거나 혹은 제248조 제1항에 따라 공탁을 함으로써 채무를 면하면 된다. 그러한 상황에서 금융기관이 단지 이를 압류금지채권이라는 것을 이유로 들어 불응하는 것은 타당하지 않다. C은행이 甲의 추심권에 응한다고 하더라도 우리 집행법상 그것이 문제를 일으키지 않게 되어 있다. 채권자 甲은 250만 원을 추심하면 그것에 어떠한 독점적 이익이 있는 것이 아니고 제236조 제1항에 따라 추심신고를 하게 되며, 그때까지 다른 채권자의 경합이 있으면 제236조 제2항에 따라 추심공탁 및 사유신고를 하여 배당절차에서 배당받게 되는 것이다. 배당절차에서 채무자는 압류금

지범위를 소명하면 되고 그에 따라 함께 185만 원을 제외한 나머지 금액에 대해서만 채권자들 사이에서 배당받게 될 것이다. 제3채무자인 은행이 그저 제248조에 따라 공탁하게 되면 배당절차가 진행될 것이고 마찬가지로 채무자는 185만 원 부분에 대하여 이의를 제기할 수 있을 것이다. 이러한 절차가 예정되어 있는데도 제3채무자인 금융기관이 채권자의 권리행사를 저해하는 취지로 실무를 운용하고 있는 것은 문제가 있다. 결국 현재 위 제8호의 입법취지와 금융기관의 실무 운용을 조화시키는 방법은, 예컨대 위의 예에서 C은행에서 185만 원을 제외한 나머지 65만 원만 추심에 응한 후 채권자 甲이 다른 은행에 대하여 다시 권리를 행사할 때에 채권자 甲이 이미 185만 원 범위 내에서 C은행에서 압류금지채권으로 추심이 불허된 사실을 A은행 또는 B은행에 소명 또는 증명이 가능하도록 하고, 그렇게 하면 A, B은행은 다시 185만 원을 압류금지채권이라는 이유로 추심을 불허하지 않는 방법으로 운용의 묘를 살려야 할 것이다(그리함에도 불구하고 다른 은행들이 추심에 응하지 않을 경우라면 甲으로서는 추심소송을 제기하여 처리하는 수밖에 없다).

(나) 위 사례에서 채권자 甲이 추심소송을 제기한 경우에도 문제가 생긴다. 즉 위 예에서 채권자 甲이 A은행에 대하여 추심금의 지급을 구하여도 이를 지급하지 않자 추심소송을 제기하였다고 생각해보자(이 경우 甲은 제3채무자인 A은행을 상대로 추심소송을 제기할 수 있다). 그 소송과정에서 법원의 사실조회결과 또는 당사자의 입증활동으로 인해 채무자 乙이 B은행에 360만 원의, C은행에 250만 원의 예금잔고가 있다는 것이 밝혀진 경우 채권자 甲의 압류 및 추심명령에 따른 추심권의 운명은 어떻게 처리되어야 하는 것인가(채무자 乙의 예금잔고 합계 730만 원은 법률이 보호하는 압류금지영역인 185만 원을 훨씬 초과하고 있으나 甲이 압류 및 추심명령을 받아 추심권을 갖게 된 것은 현재 A은행에 대한 120만 원의 피압류채권 뿐이다).

이에 대해서는 A은행의 예금잔고 120만 원에 대한 甲의 추심소송을 기각해야 한다는 견해(기각설), 압류금지영역 185만 원을 은행 별로 안분하여 그 나머지에 대하여는 甲의 추심권 행사를 인정해야 한다는 견해(안분설), A은행의 120만 원을 제외하고도 B, C 은행에 185만 원을 넘는 금액이 남아 있으므로 甲의 추심소송을 모두 인용해야 한다는 견해(인용설) 등이 있을 수 있다. 위 견해들 중 기각설은 채권자 甲의 권리행사를 너무 제한하고 그에게 전적인 불이익을 전가하고 있으므로(이렇게 되면 甲의 권리행사 불가능은 전적으로 은행을 잘못 선택한 甲의 불운에 귀착된다는 비합리적 결론에 이르게 될 뿐이다) 문제가 있고, 인용설은 A, B, C은행 중 오직 마

지막 은행에 대하여 중국에 권리를 행사하는 다른 채권자만 불리하게 되어 또한 문제가 있다. 안분설에 의하면 채권자 甲은 30만 원(185만 원 × 120만 원/730만 원, 원 미만 버림) 정도를 제외한 나머지 90만 원에 대해서는 甲의 A은행에 대한 추심소송이 인용될 여지가 있게 될 것이다. 이 문제는 상당히 어려운 논점을 안고 있어서 향후 법원 실무의 입장을 지켜볼 필요가 있다.

2) 압류금지채권의 목적물이 은행에 불입된 경우 등과 압류의 금지

가) 은행 등에 급료 등이 불입된 경우와 압류금지

(1) 근로기준법은 임금은 통화로 직접 근로자에게 그 전액을 지급하여야 한다(근로기준법 제43조 제1항)고 규정하고 있으나, 다만 근로자의 희망에 따라 위 급료 등을 은행 등에 불입하는 방법에 의하여 지급해도 이러한 직접지급 또는 통화지급의 원칙에 반하지 않는 것으로 보고 있어서,³⁶⁶⁾ 이와 같은 방법에 의한 급료 등의 지급이 넓게 행해지고 있다.

(2) 그런데 이와 같이 급료 등을 은행에 불입하여 지급할 경우 형식적으로는 그것이 예금지급청구권으로 변해도 실질적으로는 급여의 성격을 가지고 있는 것이 아닌가 하는 논의와 관련하여, 이러한 경우에도 채무자 및 그 가족의 생활보장의 견지로부터 급여채권과 동일한 범위에서 위 예금지급청구권에 대한 압류를 금지해야 하는지 여부가 문제로 된다.

이에 대하여는 ① 예금계좌에 급료 등이 불입되더라도 채무자가 이것에 의하여 생활한다고 하는 경제적 실질이 변하지 않으므로 급료 등 채권과 마찬가지로 보호되어야 한다고 보아 채권압류금지규정의 적용이 있다는 설,³⁶⁷⁾ ② 압류금지는 법률에서 규정하는 채권 그 자체에 대해서만 적용되고 압류금지채권의 목적물인 금전이 은행예금계좌나 우편저금계좌에 불입된 경우에 있어서는 압류금지의 대상으로 되지 않지만, 유체동산 압류금지규정(민집 제195조 참조)의 취지에 비추어볼 때 이러한 예금채권은 손에 현금을 가지고 있는 경우와 구별해야 할 실질적 이유가 없으므로 이러한 예금채권에 대하여는 본호의 적용을 받는다는 설,³⁶⁸⁾ ③ 이 경우는 일반의 예금채권과 동일하므로 어떠한 압류제한을 받지 않는다는 설³⁶⁹⁾ 등이 주장되고 있다.

이 문제는 실무상으로 상당히 어려운 면을 가지고 있는데, 민사집행법 제246조

366) 김형배, 근로기준법(중보신판), 박영사(2001), 272.

367) 五十部豊久, 注解民事執行法(4), 513.; 宮脇幸彦(주)43, 104.

368) 岩野徹 外 編, 위 注解強制執行法(2), 423.

369) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(6), 357.

제1항 제4호가 압류를 금지하고 있는 것은 급료, 연금 등 거기에 기재된 급여채권에 대해서라고 보여질 뿐 그 채권의 지급에 의해 얻어질 수 있는 금전 그 자체에 대해서가 아니라고 생각되고, 또한 이 경우는 급료 등이 은행계좌에 불입되어질 때에 일단 급료 등이 채무자의 지배하에 들어간 후 채무자의 예금채권으로 그 모습을 바꾸었다 할 것이므로 이에 대하여 민사집행법 제195조와 같은 특별한 규정이 없는 한, 위 규정에 의한 압류금지의 대상이 아니라고 보는 것이 보다 합당한 해석이라고 할 수 있다. 종래 판례 또한 부정설에 입각하고 있었다.³⁷⁰⁾ 371)

그런데 2011. 4. 5. 법률 제10539호로 민사집행법이 개정되면서 제246조 제2항이 신설되었는데, 위 규정은 급료 등에 관한 같은 조 제1항 제4호 뿐만 아니라 ‘제1호부터 제7호까지에 규정된 종류의 금원이 금융기관에 개설된 채무자의 계좌에 이체되는 경우 채무자의 신청에 따라 그에 해당하는 부분의 압류명령을 취소하여야 한다.’라고 규정함으로써 위 판례들이 채무자의 급료 등 채권이 예금계좌에 입금되는 경우 압류금지의 효력이 미치지 않는다는 취지로 판시하고 있는 것을 그 반대취지의 입법을 통하여 압류금지의 효력이 미칠 수 있는 근거를 마련하였다. 다만 위 제246조 제2항은 압류금지채권이 금융기관에 개설된 채무자의 계좌에 이체되는 경우 더 이상 압류금지의 효력이 미치지 않아서 그 예금에 대한 압류명령은 유효하지만 원래의 압류금지의 취지는 참작되어야 하므로 채무자의 신청에 의하여 압류명령을 취소하도

370) 대법원 2008. 12. 12.자 2008마1774 결정; 대법원 1999. 10. 6.자 99마4857 결정【결정요지】[1] 압류금지채권의 목적물이 채무자의 예금계좌에 입금된 경우에는 그 예금채권에 대하여 더 이상 압류금지의 효력이 미치지 아니하므로 그 예금은 압류금지채권에 해당하지 아니한다. [2] 압류금지채권의 목적물이 채무자의 예금계좌에 입금되어 그 예금채권에 대하여 더 이상 압류금지의 효력이 미치지 아니하는 경우에도 원래의 압류금지의 취지는 참작되어야 할 것이므로 민사소송법 제579조의2가 정하는 바에 따라 집행법원이 채무자의 신청에 의하여 채무자와 채권자의 생활 상황 기타의 사정을 고려하여 압류명령의 전부 또는 일부를 취소할 수 있으나, 위 민사소송법의 규정은 채권자와 채무자의 이해관계를 적정한 수준으로 조화시키고 그에 따른 탄력적인 잠정조치를 취할 수 있도록 함으로써 집행의 적정화를 도모하는 데에 그 취지가 있는 것으로서 그와 같은 이유로 압류명령의 전부 또는 일부를 취소하기 위해서는 집행법원에 대한 채무자의 신청이 있어야 한다. ; 대법원 2017. 8. 18. 선고 2017도6229 판결(압류금지채권의 목적물이 채무자의 예금계좌에 입금되기 전까지는 여전히 강제집행 또는 보전처분의 대상이 될 수 없으므로, 압류금지채권의 목적물을 수령하는 데 사용하던 기존의 A예금계좌가 채권에 의하여 압류된 채무자가 압류되지 않은 다른 B예금계좌를 통하여 그 목적물을 수령하더라도 강제집행이 임박한 채권자의 권리를 침해할 위험이 있는 행위라고 볼 수 없어 강제집행면탈죄가 성립되지 않는다고 판시)

371) 다만 부정설에 따라 해석하더라도 채무자로서는 급료 등이 불입된 예금채권이 압류된 경우 민사집행법 제246조 제3항에 의해, 불입된 돈이 급료 등의 성격을 가지고 있고, 또한 그것이 채무자의 생활형편상 생계에 중대한 영향을 미치고 있음을 이유로 들어 그 압류명령의 전부 또는 일부의 취소를 구할 수 있으므로(대법원 1996. 12. 24.자 96마1302, 1303 결정), 이에 의해서 보호받을 수 있었다.

록 한 것으로서 개정 민사집행법 제246조 제3항과 같은 압류금지채권의 범위변경에 해당하고, 위 조항에 따라 압류명령이 취소되었다 하더라도 압류명령은 장래에 대하여만 효력이 상실될 뿐 이미 완결된 집행행위에는 영향이 없으며, 채권자가 집행행위로 취득한 금전을 채무자에게 부당이득으로 반환하여야 하는 것도 아니다.³⁷²⁾

(3) 그리고 이를 입법화하였다고 하더라도 그에 따른 문제가 없는 것은 아니다. 즉 ① 압류명령을 발령하는 시점에서 예금채권 가운데 급여등의 불입분이 포함되어 있는지 여부가 불명하므로 결국 압류금지채권에 해당하는가 어떤가는 제3채무자인 금융기관의 판단에 맡길 수밖에 없게 되어 부적당하고,³⁷³⁾ ② 급여 등 모두가 불입된 경우라고 한정하지 않는다면 제3채무자로서는 압류금지의 한도를 알 수 없게 되는데다가 급여 등의 일부가 인출된 경우의 잔액에 대해 압류가 된 경우에도 이를 어떻게 처리할지가 문제로 되며, ③ 급여 등의 지불자에 의해 채무자의 계좌에 불입된 경우에 한정하지 않고 일단 채무자가 직접 수취한 급여 등을 바로 예금한 경우에도 동일하게 보호하도록 되어야 하지만 이에 대하여는 급여 등의 변형물인가 어떤가가 불명하여 당연히 압류금지로 된다고 단정할 수 없는 등의 문제점 등이 있다. 따라서 먼저 이를 이론적으로 해결하지 않는 한 입법이 능사(能事)는 아니라고 볼 수 있다.

나) 급여 등이 공탁된 경우와 압류금지규정의 적용 여부

이에 대해 제3채무자가 민법 제487조 혹은 민사집행법 제248조 등의 규정에 의해 압류금지채권의 목적물을 공탁한 경우에는 법형식적으로 당초의 채권은 소멸하고 채무자는 국가에 대해 공탁물출급청구권을 가짐에 불과한 것이지만, 채무자로서는 아직 그 목적물을 수취하여 놓지 않은 상태이고 또 공탁에 의해 그것이 완전하게 채무자의 지배하에 들어왔다고 말할 수는 없기 때문에, 이 경우 채무자가 국가에 대하여는 공탁물출급청구권은 당초의 채권과 동일하게 압류금지의 대상이라고 해석해야 할 것이다.³⁷⁴⁾

3) 소득세 등의 공제 문제

이와 같은 직무상 수입에는 본봉 이외에 제 수당을 포함하는 것이나, 수급자가 실제 받는 것은 그 총액에서 소득세, 주민세, 보험료 기타 사회보장분담금 등 제세공과금을 공제한 잔액이므로 그 2분의 1이란 위와 같은 원천징수액을 공제하고 남은

372) 대법원 2014. 7. 10. 선고 2013다25552 판결

373) 기본적으로 압류금지채권에 해당하는지 여부에 대한 판단을 제3채무자인 금융기관에 맡기는 것은 부적당하므로 일단 금융기관으로서는 압류명령이 발령된 경우 다른 일반채권과 동일한 방법으로 취급하고, 민사집행법 제246조 제3항의 규정에 의해 채무자의 신청에 따라 법원이 해당 부분의 압류명령을 취소하는 결정을 하면 그 결정에 입각하여 처리하여야 할 것이다.

374) 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(2), 42.

액의 반액을 말하는 것으로 보아야 한다(법정공제설).³⁷⁵⁾ 376)

그러나 법령의 근거에 의하지 않고 사적 계약에 기하여 공제되는 단체생명보험료, 후생비 등은 사적 계약에 의해 압류의 면탈을 허용하는 결과가 될 수 있으므로 그 공제를 인정할 수 없다.³⁷⁷⁾

채무자가 동일한 기간에 2 이상의 급료 등을 지급받는 경우에는 2이상의 급료채권 각각으로부터 각 법정공제되는 조세 및 사회보험료 등을 뺀 수취액을 합산하고 그 합산액에 대해 압류가 금지되는 금액을 계산해야 할 것이다.

나. 다른 법령에 의한 압류금지채권

민사집행법 외에 다른 법령에서 양도와 함께 압류도 금지하고 있는 개별적인 규정을 두고 있는 경우가 다수 있는데, 이들은 각종의 사회보장제도나 사회정책적인 목적하에 압류를 금지하는 경우가 대부분이고, 이들 규정은 민사집행법의 특별법으로서 그에 우선하여 적용된다고 보고 있다. 이들 중 중요한 것은 다음과 같다.

- ① 공무원연금법에 의하여 급여를 받을 권리(동법 제32조)³⁷⁸⁾
- ② 군인연금법에 의하여 급여를 받을 권리(동법 제7조)³⁷⁹⁾
- ③ 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률에 의하여 보훈급여금을 받을 권리(동법 제19조)³⁸⁰⁾
- ④ 고용보험법에 의하여 실업급여를 받을 권리(동법 제38조)

375) 김능환·민일영 편집대표, 위 주석민사집행법[V], 599-600.; 이에 대하여는 총액면설, 법정공제설, 수취액설 등이 있으나, 법정공제설이 다수설이다(村上博已, 民事執行理論と實務(上), 988.); 국세징수법 제33조, 동 시행령 제37조 제1항은 체납처분을 위한 압류에 있어서 급료총액이란 「지급받을 수 있는 급여금의 전액에서 그 근로소득 또는 퇴직소득에 대한 소득세 및 소득세분 지방소득세를 뺀 금액으로 한다.」라고 정의하고 있다. 판례도 동일한 취지로 보인다(대법원 2006. 2. 9. 선고 2005다28747 판결 참조).

376) 김능환·민일영 편집대표, 위 주석민사집행법[V], 600.

377) 김능환·민일영 편집대표, 위 주석민사집행법[V], 600.

378) 제32조(권리의 보호) 급여를 받을 권리는 이를 양도, 압류하거나 담보에 제공할 수 없다. 다만 연금인 급여를 받을 권리는 이를 대통령령이 정하는 금융기관에 담보로 제공할 수 있고, 국세징수법·지방세기본법 기타 법률에 의한 체납처분의 대상으로 할 수 있다.

379) 제7조(권리의 보호) 급여를 받을 권리는 이를 양도, 압류하거나 담보로 제공할 수 없다. 다만 대통령령이 정하는 바에 의하여 금융기관에 담보로 제공하거나, 군인연금특별회계법의 규정에 의한 기금의 대부 또는 제대군인 지원에 관한 법률의 규정에 의한 대부에 따라 국가에 담보로 제공하는 경우 및 국세징수법이나 지방세기본법의 규정에 의하여 체납처분을 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

380) 제19조(권리의 보호) 보상금을 받을 권리는 이를 양도하거나 압류할 수 없으며 이를 담보로 제공할 수 없다. 다만 이 법에 의하여 대부를 하는 경우와 보상금등을 환수하는 경우에는 예외로 한다.

- ⑤ 사립학교교직원 연금법에 의하여 급여를 받을 권리(동법 제40조)³⁸¹⁾
- ⑥ 국민연금법상의 각종 급여를 받을 권리(동법 제58조)³⁸²⁾
- ⑦ 근로기준법에 의하여 지급받게 될 보상청구권(동법 제86조)³⁸³⁾
- ⑧ 산업재해보상보험법상의 보험급여를 받을 권리(동법 제88조)³⁸⁴⁾
- ⑨ 자동차손해배상 보장법에 의한 피해자의 보험회사에 대한 보험금청구권, 피해자의 보상청구권 또는 가불금청구권(동법 제40조)³⁸⁵⁾

다만 피해자의 보험사업자 등에 대한 직접청구권의 압류금지를 규정한 자동차손해배상 보장법 제40조는 강제(의무)보험금에 한하여 적용되고 임의보험금에 대하여는 적용되지 않으며,³⁸⁶⁾ 또한 교통사고 피해자를 치료한 의료기관이 피해자에 대한 진료비 청구권에 기하여 보험사업자 등에 대한 직접청구권을 압류하는 것까지 금지하는 것은 아니다.³⁸⁷⁾

- ⑩ 국민기초생활보장법상의 수급품을 받을 권리(동법 제35조, 제36조)³⁸⁸⁾
- ⑪ 국민건강보험법상의 보험급여를 받을 권리(동법 제59조)³⁸⁹⁾
- ⑫ 선원법상의 재해보상 등을 받을 권리(동법 제152조)³⁹⁰⁾
- ⑬ 형사보상 및 명예회복에 관한 법률에 의한 보상청구권(동법 제23조)³⁹¹⁾

381) 제40조(권리의 보호) 급여를 받을 권리는 다음 각호의 경우를 제외하고는 이를 양도 또는 압류하거나 담보에 제공할 수 없다.

1. 연금인 급여를 받을 권리를 대통령령이 정하는 금융기관에 담보로 제공하는 경우 및 국제징수법의 규정에 의하여 채납처분을 하는 경우
2. 급여를 받을 권리를 대통령령이 정하는 바에 의하여 관리공단에 대한 채무의 담보로 제공하는 경우 [전문개정 2000.1.12]

382) 제54조(수급권의 보호) 급여를 받을 권리는 이를 양도·압류하거나 담보에 제공할 수 없다.

383) 제86조(보상청구권) 보상을 받을 권리는 퇴직으로 인하여 변경되지 아니하고, 양도나 압류하지 못한다.

384) 제88조(수급권의 보호)

①근로자의 보험급여를 받을 권리는 퇴직하여도 소멸되지 아니한다.

②보험급여를 받을 권리는 양도 또는 압류하거나 담보로 제공할 수 없다.

385) 제40조(압류 등의 금지) 제10조 제1항·제11조 제1항 또는 제30조 제1항에 따른 청구권은 압류하거나 양도할 수 없다.

386) 대법원 2006. 4. 20. 선고 2005마1141 판결

387) 대법원 2004. 5. 28. 선고 2004다6542 판결

388) 제35조(압류금지) 수급자에게 지급된 수급품과 이를 받을 권리는 압류할 수 없다.

제36조(양도금지) 수급자는 급여를 받을 권리를 타인에게 양도할 수 없다.

389) 제54조(수급권의 보호) 보험급여를 받을 권리는 양도 또는 압류할 수 없다.

390) 제152조(양도 또는 압류의 금지) 실업수당, 퇴직금, 송환비용, 송환수당, 상병보상 또는 재해보상을 받을 권리는 양도하거나 압류할 수 없다.

391) 제23조(보상청구권의 양도 및 압류의 금지) 보상청구권은 이를 양도 또는 압류할 수 없다. 보상지급청구권도 또한 같다.

⑭ 국가배상법에 의하여 생명·신체의 침해로 인한 국가배상을 받을 권리(동법 제4조).³⁹²⁾ 그러나 국가배상을 받을 권리에 대하여는 양도, 압류를 금지하고 있는 규정에도 불구하고 상해를 치료한 의료인이 피해자에 대한 치료비청구권에 기하여 피해자의 국가에 대한 같은 치료비청구권을 압류하는 경우와 같은 특별한 사정이 있는 경우에는 압류가 허용된다.³⁹³⁾

⑮ 한부모가족지원법에 의하여 금품을 받을 권리(동법 제27조)³⁹⁴⁾

⑯ 건설산업기본법상의 건설업자가 도급받은 건설공사의 도급금액 중 당해 공사의 근로자에게 지급하여야 할 노임에 상당하는 금액(동법 제88조)³⁹⁵⁾

⑰ 사립학교법상 별도계좌로 관리하는 수업료 기타 납부금 수입에 대한 예금채권(동법 제28조 제3항)³⁹⁶⁾

⑱ 기초연금법에 의하여 기초연금 수급품을 받을 권리 등(동법 제21조)

다. 성질상 압류금지로 되는 채권

앞서 본 바와 같이 특히 명문의 규정을 가지고 압류금지로 되어 있지 않은 채권이라도 양도할 수 없는 것이라든가 혹은 그 행사의 권능을 다른 사람에게 위탁하는 것이 불가능한 것은 압류할 수 없다.

여기에는 채무자의 일신에 전속하는 채권, 개인적 선택채가 강한 채권, 법률에 의해 양도가 금지되어 있는 채권 등이 있다. 양도금지특약 있는 채권에 대하여 압류가

392) 제4조(양도등 금지) 생명·신체의 침해로 인한 국가배상을 받을 권리는 이를 양도하거나 압류하지 못한다.〈개정 1980.1.4.〉

393) 대법원 1981. 6. 23. 선고 80다1351 판결【판결요지】피해자를 치료한 의료인이 동 피해자에 대한 치료비청구권을 보전하기 위하여 피해자의 국가에 대한 국가배상(치료비) 청구권을 압류하거나 대위행사하는 것은 국가배상법 제4조에 위반되지 아니한다.

394) 제27조(양도·담보 및 압류금지) 이 법에 따라 지급된 복지급여와 이를 받을 권리는 다른 사람에게 양도하거나 담보로 제공할 수 없으며, 다른 사람은 이를 압류할 수 없다.

395) 대법원 2008. 6. 12. 선고 2008다11702 판결【판결요지】건설산업기본법 제88조 및 건설산업기본법 시행령 제84조에서 건설업자가 도급받은 건설공사의 도급금액 중 당해 공사의 근로자에게 지급하여야 할 노임에 상당하는 금액에 대하여 압류를 금지한 것은 근로자의 생존권을 최소한도로 보장하려는 헌법상의 사회보장적 요구에서 비롯된 것으로서, 근로자의 임금 등 채권에 대한 우선변제권을 인정하고 있는 근로기준법 규정과 함께 근로자의 생활안정을 실질적으로 보장하기 위한 또 다른 규정이라고 할 것이므로, 이와 같은 압류가 금지된 채권에 대한 압류명령은 강행법규에 위반되어 무효라 할 것이며, 추심명령의 전제가 되는 압류가 무효인 경우 그 압류에 기한 추심명령은 절차법상으로는 당연히무효라고 할 수 없다 하더라도 실체법상으로는 그 효력을 발생하지 아니하는 의미의 무효라고 할 것이고, 따라서 제3채무자는 압류채권자의 추심금 지급청구에 대하여 위와 같은 실체법상의 무효를 들어 항변할 수 있다고 할 것이다.

396) 육성회비, 특기·적성비, 보충수업비, 수확여행경비도 압류가 금지되는 '수업료 기타 납부금'에 포함된다(대법원 2001. 3. 20.자 2000마7801 결정).

가능한가 어떤가는 일응 문제로 된다.

1) 채무자의 일신에 전속하는 채권

귀속상 또는 행사상의 일신전속권은 압류할 수 없다. 타인에게 양도하는 것이 불가능한 귀속상의 일신전속권(민법 제449조 제1항 단서, 제1005조 단서)은 전부명령이나 양도명령에 의해 권리를 이전할 수 없고, 또 타인이 대신하여 행사하는 것이 불가능한 행사상의 일신전속권(민법 제404조 제1항 단서)의 경우도 추심명령이나 관리명령 등에 의한 현금화가 불가능하기 때문이다.

법률의 해석상 또는 성질상의 일신전속권으로서는 ① 인격적 권리인 성명권, 법인의 상호권, ② 사람의 신분과 결합한 재산적 권리인 추상적인 부양청구권(민법 제974조 이하), 재산분할청구권(민법 제839조의2), 유류분반환청구권(민법 제1112조), ③ 국, 지방공공단체 그 밖의 공법인만이 가지고 또 행사할 수 있는 일신전속적인 공법상의 채권(조세 외에 부담금, 징수금, 비용의 징수권 등) 등이 있다.

2) 개인적 선택채가 강한 채권

여기에는, ① 급부의 목적물이 실체상 채권자의 밀천으로 특정의 용도에 충당해야 하는 구속이 있는 채권, 예컨대 위임비용의 선급청구권, 국이나 지방공공단체로부터 특정의 사업, 연구, 행위의 조성을 위해 교부된 보조금의 교부청구권 등이 있고, 다음으로 ② 채권자가 변경되면 권리의 행사에 현저한 차이가 생기는 채권, 예컨대 종신통기금채권, 계약상의 부양청구권 등도 이에 해당된다. 또 ③ 내용적인 신뢰관계에 기초하고 있기 때문에 실체상의 채무자가 특정한 자에게 급부하는 것에 대해 강한 이익을 가지는 채권, 예를 들어 사용차주, 임차인의 사용수익권, 고용계약상의 사용자의 권리, 민법상의 조합의 조합원이 가지는 기본권으로서의 지분이나 조합재산에 대한 지분 등을 들 수 있는데, 이러한 권리는 채무자(제3채무자)의 승낙이 없는 한 양도할 수 없다. 그리고 ④ 특정의 자와의 사이에서 결제되어야 하는 특별한 사유가 있는 채권, 예컨대 상호계산에 포함된 각개의 채권 등도 압류할 수 없다.

3) 법률에 의해 양도금지로 된 채권

이에는 그 법률이 본래의 채권자에게 변제시키는 것을 목적으로 하고 있기 때문에 타인에게 양도하거나 혹은 타인을 대신하여 행사하여서는 그 목적달성이 어렵다고 생각되는 것들이 해당된다.

법률에 의해 양도금지를 정한 경우는 동시에 압류의 금지를 정한 것이 많지만, 양도금지만을 정하고 있어도 압류가 금지된다고 보고 있다.

판례는, 정치자금법에 근거하여 국가가 정당에 지급하는 금전이나 유가증권(즉 정당보조금)은 법령의 규정과 취지 등에 비추어 볼 때 국가와 정당 사이에서만 수수·결제되어야 하는 것으로 봄이 상당하므로 정당의 국가에 대한 정당보조금지급채권은 그 양도가 금지된 것으로서 강제집행의 대상이 될 수 없다고 보고 있고,³⁹⁷⁾ 국가나 지방자치단체에 대한 보조금청구권채권 또한 국가 혹은 지방자치단체와 특정의 보조사업자 사이에서만 수수·결제되어야 하는 것으로서 양도가 금지되므로 강제집행의 대상이 아니라고 한다.³⁹⁸⁾ 또한 근로자퇴직급여 보장법상 퇴직연금제도의 급여를 받을 권리는 양도가 금지되고 그 금지규정은 강행법규에 해당하므로 이에 대한 압류명령은 실체법상 무효이고, 제3채무자는 그 압류채권의 추심금청구에 대하여 위 무효를 들어 지급을 거절할 수 있다.³⁹⁹⁾

4) 양도금지의 특약이 있는 채권

다만 당사자가 양도할 수 없는 것으로 특약한 채권의 경우에는 압류채권자의 선의, 악의를 불문하고 압류할 수 있다는 것이 판례⁴⁰⁰⁾의 입장이다. 공사단체(公私團體)의 규약 등에 의한 양도금지의 경우에도 같다.

5) 집행채권과 상계가 금지되어 있는 채권

불법행위에 기초한 손해배상채권(민법 제496조), 근로자의 임금채권(근로기준법 제43조 제1항 참조)⁴⁰¹⁾ 등과 같이 공익적 또는 당사자간의 이익균형 등을 목적으로 채무의 현실적 이행의 필요 때문에 실정법상 집행채권과의 상계가 금지되어 있는 채권에 대하여는 그러한 상계금지의 취지를 잠탈하는 결과로 될 수 있는 압류 및 현금화는 인정되지 않는다.

민사집행법 제246조 제1항의 압류금지규정은 강제집행의 보전을 위한 가압류의

397) 대법원 2009. 1. 28.자 2008마1440 결정

398) 대법원 2008. 4. 24. 선고 2006다33586 판결

399) 대법원 2014. 1. 23. 선고 2013다71180 판결

400) 대법원 1976. 10. 29. 선고 76다1623 판결 [판결요지]당사자 사이에 양도금지의 특약이 있는 채권이라도 압류 및 전부명령에 의하여 이전할 수 있고, 양도금지의 특약이 있는 사실에 관하여 압류채권자가 선의인가 악의인가는 전부명령의 효력에 영향을 미치지 못한다.; 대법원 2003. 12. 11. 선고 2001다3771 판결 [판결요지]당사자 사이에 양도금지의 특약이 있는 채권이더라도 전부명령에 의하여 전부되는 데에는 지장이 없고, 양도금지의 특약이 있는 사실에 관하여 집행채권자가 선의인가 악의인가는 전부명령의 효력에 영향을 미치지 못하는 것인바, 이와 같이 양도금지특약부 채권에 대한 전부명령이 유효한 이상, 그 전부채권자로부터 다시 그 채권을 양수한 자가 그 특약의 존재를 알았거나 중대한 과실로 알지 못하였다고 하더라도 채무자는 위 특약을 근거로 삼아 채권양도의 무효를 주장할 수 없다.

401) 대법원 2010. 5. 20. 선고 2007다90760 전원합의체 판결 참조

집행에 준용된다(민집 제291조). 또한 다음에서 보게 되는 압류금지채권의 변경(민집 제246조 제3항)의 규정도 그에 적용된다.

II. 압류금지채권 범위의 변경

1. 규정의 취지

민사집행법 제246조 제1항은 채무자 및 채권자의 생활상황 등을 고려함이 없이 일률적으로 압류금지채권의 범위를 정하고 있지만, 동조 제3항은 당사자의 신청에 따라 집행법원이 채무자의 생활보장 등을 위해 압류된 채권 일반에 대해 당해 압류명령의 전부 혹은 일부를 취소함으로써 압류금지의 범위를 확장하거나 또는 채권자의 권리보호를 위해 위 제1항의 규정에 의해 압류금지된 채권부분에 대해 압류명령을 발하는 것을 허용함과 동시에, 동조 제4항에서는 위 제3항의 결정 이후에 사정의 변경이 있었던 때에는 위 제3항의 조치에 대한 변경에 관하여 규정한 것이다.

채무자가 압류금지채권의 목적이 입금된 예금채권을 압류당한 다음에 압류명령의 전부 또는 일부의 취소를 구하는 내용의 서면을 집행법원에 제출한 경우에 집행법원으로서 위와 같은 서면에 즉시항고나 이의신청 등의 다른 제목이 붙어 있다 하더라도 특별한 사정이 없는 한 이를 민사집행법 제246조 제2항에 정한 압류명령의 취소 신청으로 보고 이에 대한 판단을 하여야 한다.⁴⁰²⁾

2. 압류명령취소재판의 경우(민집 제246조 제3항 전문)

가. 압류명령취소의 요건

1) 압류명령취소재판의 요건은, ① 당사자에 의한 신청, ② 채무자 및 채권자의 생활형편 그 밖에 압류명령의 전부 또는 일부를 취소해야 할 사정의 존재이다.

이 조항은 압류금지채권에 관한 규정(민집 제246조 제1항)이 획일적인 데에서 생길 수 있는 구체적인 케이스에 있어서의 불합리를 시정하고 개개의 사안에 적합한 탄력적인 법의 운용이 가능하도록 하여 채권자와 채무자 사이의 형평을 도모하고자 하는 점에 있어서는 압류금지동산에 대한 범위 변경(민집 제196조 제1항)의 경우와 동일하고 또 그 요건도 거의 같지만, 압류금지동산에 관한 범위변경 규정의 적용이

402) 대법원 2008. 12. 12.자 2008마1774 결정

압류금지동산 규정(민집 제195조)의 해석과의 상관관계에서 결정되는 것에 비해 압류금지채권 범위변경의 경우에는 반드시 그와 같은 관계는 없다.

그러나 채권의 압류금지에 의해 채무자를 보호해야 할 경우는 위 제246조 제1항에 기재한 급여채권 등에 한하지 않고, 하도급대금채권 등과 같이 급여생활자의 급료 등과 동일하게 채무자 및 그 가족 생계의 자본으로 되어 있는 채권에 대하여는 채무자가 이 규정의 적용에 의해 그 보호를 받게 된다고 말할 수 있기 때문에,⁴⁰³⁾ 위 제1항의 규정에 의해 보호를 받고 있는 채무자와의 사이에 불균형이 생기지 않도록 이 규정의 요건을 그다지 엄격하게 해석하지 말고 급여생활자의 급여채권등과 동일한 기능을 가지는 채권에 관하여는 채권의 성질이 그와 같은 것임이 명확하게 된 이상 적어도 위 제1항에 의해 압류금지되는 범위 한도에서의 신청이 있을 경우 반드시 채무자 및 채권자의 구체적인 사정을 고려하지 않아도 압류명령의 취소를 행하는 등으로 운용을 하는 것이 바람직하다 할 것이다.

2) 이 밖에 이 규정에 의한 요건의 해석에 있어서 문제되는 점은 다음과 같다.

가) 채무자가 궁박상태에 빠질 위험이 있어야 하는지 여부 : 압류금지제도가 채무자의 생활보장, 생계유지를 보호하는 제도이므로 현재의 일반적인 생활수준에 비추어 현저하게 지장이 생기는 경우에는 이 규정의 요건을 만족시킨다 할 것이다. 따라서 채무자의 생활상황은 당연히 고려해야 하지만 그가 생활상 회복불가능한 궁박의 상태에 빠질 위험이 있다는 등의 요건은 필요하지 않다.

채무자의 생활상황 외에는 채무자와 생계를 같이하는 친족의 유무, 원수(員數), 연령 및 수입의 유무 등과 함께 생계를 같이 하지는 않지만 채무자로부터 부양을 받고 있는 친족의 생활상황도 이 요건을 판단하는데 고려해야 하는 것은 말할 것도 없다.

특히 전술한 바와 같이 급여채권과 동일하게 채무자 및 이와 생계를 같이하는 친족의 생계를 유지하는 데에 필요한 채권에 관하여는 위 제246조 제1항의 압류금지 범위 내에서는, 달리 생계를 유지할 재산이나 수단이 있는 등 특단의 사정이 없는 한, 구체적인 채무자의 생활상황에 대한 입증이 없더라도 이 규정에 의해 압류명령의 취소를 할 수 있다고 본다.

403) 2011. 4. 5. 민사집행법 개정으로 인하여 민사집행법 제246조 제2항이 신설되기 전에는 같은 조 제1항에 기재한 급료 등이 은행 등 계좌에 불입된 경우의 예금채권과 같이 급여채권이 그 형태를 변경한 것에 불과하다고 보이는 때도 제246조 제3항(당시 제2항)에 의하여 압류명령취소제 판을 신청하여야 했으나, 이제는 제246조 제2항에 따라 취소신청이 가능할 것이다.

다만 위 제246조 제1항의 압류금지채권에 대하여도 압류의 범위를 확장할 수 있는 것이므로 당해 채권에 대한 압류가 권리의 실현을 위해 필요불가결하고 또 압류를 허용하여도 채무자의 생활이 궁박상태에 빠질 염려가 없는 것이 판명된 경우에는 압류명령의 취소가 불가능한 것임은 말할 것도 없다.

나) 채무자가 성실하게 채무를 이행할 의사가 있어야 하는지 여부 : 명문의 규정이 없으므로 이러한 사정에 대한 입증이 없어도 압류금지의 범위를 확장할 수 있다.

그러나 채무이행의 의사나 그 성실성이 없는 것이 판명되어 있는 경우까지 채무자의 보호를 도모할 필요는 없다고 본다.⁴⁰⁴⁾ 다만 그 채권이 채무자 및 그 가족의 생계유지에 필요불가결한 것이라면, 가령 채무자가 채무 이행에 대해 성의를 표시하지 않는 경우라 하더라도 위 제246조 제1항의 압류금지범위 내에 있어서는 압류명령을 취소하는 것이 바람직할 것이다.

다) 채권자의 경제에 심각한 영향을 미치지 않을 것이 인정되어야 하는지 여부 : 이 규정이 채무자의 생활상황과 함께 채권자의 생활형편을 압류금지범위의 확장 여부를 판단함에 있어서 고려해야 할 사정으로 예시하고 있으므로 집행채권의 성질(예컨대, 부양료채권이나 교통사고에 의한 손해배상채권)로 보아 채권자의 생활에 심각한 영향을 미칠 수 있는 때에는 압류금지의 확장이 쉽게 허용되지 않는다고 볼 것이다.

다만 압류금지동산의 규정이 원칙적으로 모든 채무자에게 적용되고 최소한의 생활 보장이 도모되어 있는 것임에 대해, 채권에 대하여는 급여의 성질을 가지는 채권에 대하여만 일반적인 압류금지가 되고 급료 등의 성질을 가지지 않는 수입에 의해 생계를 유지하는 채무자의 보호는 이 규정에 의해 도모하는 수밖에 없기 때문에, 이러한 채권에 대하여는 압류명령의 취소에 의해 채권자의 생활상황에 다소 영향을 미칠 수 있는 경우라도 그 채권의 확보가 채무자의 생활보장 및 생계유지를 위해 불가결한 때는 압류금지의 확장이 허용될 수 있다고 볼 여지는 있다.

라) 또한 압류가 경합한 때 혹은 배당요구가 있었던 때에는 모든 압류채권자 및 배당요구채권자에 대해 그 생활상황 그 밖의 채권자측의 여러 사정을 고려할 필요가 있다.

그리고 강제집행에 의한 압류만으로는 채무자의 생활에 현저한 지장이 생기지 않지만, 달리 체납처분에 의한 압류가 있고 또 이것에 의해 채무자의 생활에 현저한

404) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 305. 참조

지장을 초래한 때는 이러한 사정도 압류금지범위의 확대 여부를 판단할 때에 고려해야 할 것이다. 그 외에 채무자측 또는 채권자측의 어떠한 사정을 고려해야 하는가는 법원의 실제 운용에 맡겨놓을 수밖에 없다.

나. 신청의 대상으로 되는 압류명령

채무자가 압류금지의 범위 확장을 구하여 압류명령의 취소를 구하는 경우의 신청의 대상으로 되는 압류명령은 위 제246조 제1항의 압류금지채권에 대하여 발하여진 압류명령에 한하지 않는다.⁴⁰⁵⁾

이것은 제246조 제3항이 압류금지의 범위의 감축에 대하여는 위 제1항의 규정에 의해 압류금지로 되는 채권 부분에 대해 압류명령을 발하는 것이 가능하다는 취지로 규정하고 있음에 반해, 압류금지의 범위의 확장의 경우에는 채권의 종류에 대한 한정을 두지 않고 있기 때문에 규정상 명확한 것이다.

즉 채권의 압류금지에 의해 채무자를 보호해야 하는 경우에는 위 제1항에 기재한 채권을 채무자가 가지는 경우에 한하지 않고, 급여채권이 그 형태를 변화한 것에 불과하다고 보이는 경우 또는 급여의 성질을 가지지는 않지만 채무자가 그 수입에 의해 생계를 유지하고 있다고 여겨지는 경우에도 동일하다.

그러나 채권의 종류는 천차만별이고 그 수입에 의해 채무자가 생계를 유지하고 있는가 어떤가는 실질적 판단을 요하며, 급여채권과 같이 그 수입에 의해 생계를 유지하고 있는 것을 그 채권의 종류, 성질에 의해 결정하기는 쉽지 않다.

따라서 이러한 채권에 대하여는 채무자의 신청을 기다려 법원의 판단에 의해 압류를 금지함으로써 채무자의 보호를 도모하는 수밖에 없다.

다. 신청 등의 문제

1) 압류금지의 확장을 신청할 수 있는 것은 채무자에 한정된다. 채무자의 가족은 채무자의 신청에 의해 반사적 이익을 받을 뿐이므로 신청권자는 될 수 없다. 제3채무자도 신청의 이익을 갖지 않음은 말할 것도 없다.⁴⁰⁶⁾

2) 신청은 채권집행의 집행법원에 대하여 한다. 1개의 압류명령이 발하여진 후 다른 집행법원의 관할구역 내로 주소를 이전하고, 그래서 별개의 압류명령이 발하여진 경우와 같이 집행법원이 복수 존재하는 때는 어느 법원에 신청해야 하는가.

405) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 304.

406) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 304.

압류금지채권의 범위 확장에 관한 재판의 효과가 각 채권자에 대해(당해 압류명령마다) 생기는 것으로 보면 각각의 집행법원에 대하여 신청을 해야 할 것이지만, 이 재판이 그 채권에 관한 한 모든 채권자에 대하여 효력이 생기는 것이라고 해석한다면 어느 법원에 신청을 해도 무방하게 될 것이다(뒤에 보는 바와 같이 후자의 견해가 타당하다). 구두에 의한 신청도 허용된다.

신청을 함에 있어서는 압류금지의 범위를 변경해야 하는 한도를 명시하여 압류명령의 전부 또는 일부의 취소를 구하는 방법으로 한다(만일, 압류명령이 발하여져 있지 아니한 때는 압류금지명령을 구한다).

3) 신청의 시기와 관련하여, 압류명령이 발령되기 전에도 신청이 가능할 것인가가 문제로 된다.

이 규정이 명시적으로 압류금지범위 확장의 재판을 ‘압류명령의 전부 또는 일부’를 취소하는 재판이라고 규정하고 있으므로 이에 따르면 일응 압류명령이 발하여진 후가 아니면 그 신청이 가능하지 않다고 생각되기는 하지만,⁴⁰⁷⁾ 이론상으로는 채권집행의 신청 후라면 압류명령이 발하여지기 이전이라도 지장은 없다고 본다.⁴⁰⁸⁾

다만 압류명령은 채무자 및 제3채무자를 심문하지 않고 발령되므로 채무자로서는 압류명령의 신청이 있는 사실을 알 수 없을 뿐만 아니라 또 압류명령은 신속히 발하여지기 때문에 실제상 채무자가 압류금지 범위의 확장을 신청할 수 있게 되는 것은 압류명령이 송달된 후에야 가능할 것이다.

그리고 실제상으로도 채권자의 압류명령신청 후 아직 압류명령이 발하여지지 않은 단계에서 채무자 측으로부터 이 규정에 의한 취소신청이 있을 수 있는데, 이러한 경우에 집행법원은 제246조 제4항에 의해 제3채무자에 대하여 지급 그 밖의 급부의 금지를 명함으로써 집행의 대상인 채권의 처분을 방지하는 것이 가능하므로, 채권집행에 대하여 심문금지라고 되어 있다고 하여 채권압류의 신청과 채무자의 압류금지 범위의 확장 신청에 대한 심리를 병행하여 행하는 것(필요가 있으면, 사건을 병합하는 것)까지 부정할 이유는 없고, 후자의 신청과의 관계에서 당사자 쌍방을 심문하고 채무자 및 채권자의 생활에 대한 구체적 상황을 파악한 다음 처음부터 압류의 범위를 감축한 후 압류명령을 발령하거나 혹은 압류명령의 신청을 각하하는 식으로 운용을 할 수도 있다고 본다.

407) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 304.

408) 대법원 2018. 5. 30. 선고 2015다51968 판결 참조.

4) 압류명령이 발령된 후 또는 압류 및 전부명령이 발령되었으나 그것이 확정되기 전에 채무자가 압류금지범위의 확장을 신청한 다음 그것을 이유로 위 압류명령 또는 전부명령에 대하여 즉시항고를 하는 것이 가능할 것인가가 또한 문제로 될 수 있으나, 압류금지채권의 범위 변경은 이를 명하는 재판에 의해서만 그 효력이 생기는 것이므로 압류명령 등에 대한 즉시항고의 이유로는 되지 않는다고 본다(제246조 제4항에 의한 잠정처분은 압류금지범위의 확장 재판과의 관계에 있어서 강제집행의 정지 결정과 동일한 기능을 가지고 있고, 그에 의해 집행채권자는 압류명령 및 추심명령이 있더라도 추심 등을 할 수 없게 된다고 해석되므로 이로써 충분히 채무자는 보호될 수 있다).

또한 전부명령의 경우에는 위 4항에 따른 지급금지명령이 나타나 있을 경우라면 민사집행법 제49조 제4호의 서면이 제출된 경우에 준하여 원칙적으로 즉시항고에 대한 재판을 유보해야 할 것이다(민집 제229조).

5) 압류명령에 기한 추심명령에 의해 추심이 완료되거나 또는 전부명령이 확정된 후에는 압류금지범위의 확장 신청이 가능하지 않음은 말할 것도 없다.

라. 신청에 대한 재판

신청에 대한 재판은 결정절차에 의하게 되므로 법원은 재판을 함에 있어서 반드시 구두변론을 거치지 않아도 되고, 필요가 있을 경우에 당사자를 심문하면 족하다(민소 제134조 제2항 참조)고 말할 수 있다. 하지만 이 규정에 의한 재판은 법률에 정한 압류금지채권의 범위를 집행법원의 재량에 의해 변경하고자 하는 것이므로 당사자에 대한 절차권 보장의 관점에서 채권자 및 채무자 쌍방을 심문하고 그들 모두에게 법원에 대해 판단자료를 제출할 기회를 부여해야 할 것이다.

신청인은 재판에 있어서 고려해야 할 “채무자 및 채권자의 생활형편 그 밖의 사정”을 주장·입증해야 한다. 물론, 채무자에 대하여 유리한 사정, 즉 압류금지채권의 범위 확장의 근거로 되는 사정만을 주장·입증하면 충분하고, 압류금지의 범위를 확장하여도 채권자의 생활에 위협이 생기지 않는다는 것까지 주장·입증할 필요는 없다(채권자의 생활에 심한 영향을 미치는 것은 채권자가 주장·입증해야 할 것이다). 위 재판의 중요성에 비추어 소명으로는 부족하고 증명을 요한다 할 것이다.

법원이 채무자의 신청을 인용한 때는 주문에 있어서 압류를 금하는 채권 및 그 범위를 명확하게 하고, 이에 대해 압류를 허용하지 않는 뜻을 선언하거나 또는 이미 압류명령이 발하여져 있는 때에는 그 압류명령의 전부 또는 일부를 취소한다.

신청을 인용하는 재판은 신청인 및 상대방에 대하여 고지하여야 하고(민집규 제7조 제1항 제2호), 제3채무자에 대하여는 법원사무관등이 채권집행절차취소의 취지를 통지해야 한다(민집규 제160조 제1항 참조). 민사집행법 제246조 제4항의 잠정처분이 되어 있는 상황에서 신청이 각하된 때에는 채권자 및 채무자 쌍방에 대해 고지를 요한다(민집규 제7조 제1항 제6호).

마. 재판의 효과

여기서 압류금지채권 범위 확장 재판의 효력은 당해 압류명령에 대해서만 생기는가 아니면 당해 채권에 관한 한 모든 집행채권자와의 관계에서 생기는 것인가가 문제로 될 수 있다.

이에 대해 어떤 채권자와의 관계에서 압류금지가 확대되어도 다른 채권자가 당해 채권을 이중으로 압류한 경우에는 후행 압류채권자와의 관계에서는 압류금지의 범위 변경의 효력이 미치지 않고 채무자로서는 이 채권자에 대하여 별개로 압류금지채권 범위의 확대를 신청해야 한다는 견해도 있을 수 있다(법규정이 압류금지 범위를 확대함에 있어서 채무자의 생활형편과 함께 채권자의 생활형편도 고려하도록 하고 있고 또 그에 따라 상대방 채권자의 생활형편에 의해 결론을 달리하는 경우도 있을 수 있는 점, 특히 후술하는 압류금지범위 감축의 경우는 신청채권자의 이익을 고려하여 하는 것인데, 이중압류의 경우에 재판에 의해 압류가 허용된 부분에 대해서까지 압류의 경합이 생기고 다른 압류채권자가 그 분배에 관여하게 되는 것은 압류금지채권 감축의 취지를 감안할 때 의문이 있을 수 있는 점 등을 생각하면 이와 같은 견해에 대해 일응 설득력이 주어질 수는 있다).

그러나 그렇게 할 경우, 압류경합 관계에 있는 압류금지채권에 대해 일부의 채권자와의 관계에서 압류금지채권의 범위의 변경이 된 때에는 예를 들어 계속적 급부를 압류한 경우에 있어서 압류의 효력이 미치는 범위, 배당요구의 효력, 제3채무자의 공탁의무의 범위 등에 대해 각종의 문제가 생길 수 있다. 따라서 압류금지채권 범위 확장의 재판은 당해 '채권'에 관한 강제집행에 대해 효력을 가지는 것이라고 해석해야 한다고 본다.

그러므로 어떤 채권자와의 관계에서 압류금지범위의 확대가 된 경우 집행법원은 그 후 압류명령의 신청을 한 다른 채권자에 대하여도 압류금지의 확대가 된 부분에 대하여는 다시 압류명령을 발령할 수 없다. 그 다른 채권자가 압류금지된 채권을 압류하고자 하는 때에는 사정의 변경을 이유로 당해 압류금지의 범위를 확대한 재판의

취소를 구해야 한다(민집 제246조 제4항, 제196조 제2항).

또한 압류금지채권에 대하여 압류가 경합한 때에 채무자가 압류금지범위의 확대 신청을 할 경우에는 채권자 전원을 상대로 해야 하고 이 경우에는 필수적공동소송과 동일한 관계에 있게 된다고 볼 것이다.

3. 압류금지채권에 대해 압류명령을 발하는 경우(민집 제246조 제3항 후문)

가. 압류명령 발령의 요건

민사집행법 제246조 제1항에 의해 압류할 수 없는 채권 부분에 대해 채권자 이익을 위해 압류명령을 발하는 것이 가능한 경우의 요건도, 채권자의 신청과 함께 채무자 및 채권자의 생활형편, 그 밖에 당해 채권 부분에 대하여 특별히 압류명령을 발해야 하는 사정의 존재 여부라 할 것이므로 고려해야 될 사정은 기본적으로는 압류금지범위 확장의 경우와 동일하다.

그러나 압류금지부분에 대해 압류를 허용하지 않으면, 채권자의 생활이 위태롭게 될 것까지는 필요하지 않고, 압류를 허용해도 채무자의 생활이 궁박상태에 빠질 염려가 없는 경우에 채권자의 권리 실현에 필요불가결하고 또 달리 압류할 수 있는 적당한 재산이 없는 때에는 압류금지 부분에 대한 압류가 허용된다고 본다.

그리고 후술하는 바와 같이 압류 범위 확장의 효과는 신청채권자뿐만 아니라 이 중으로 압류를 한 다른 채권자를 위해서도 발생하는 것으로 보아야 하지만, 그렇다고 하더라도 이 결정을 함에 있어서 신청채권자 이외에 다른 압류채권자의 사정까지 고려할 필요는 없다 할 것이다.

나. 신청 등의 문제

압류금지범위의 감축을 신청할 수 있는 것은 당연히 채권자이다. 가압류채권자도 신청을 할 수 있지만(민집 제291조, 제246조 제3항), 단순한 배당요구채권자는 할 수 없다고 본다.

신청은 압류금지의 범위를 변경해야 하는 한도를 명시하여 압류를 할 수 있는 채권부분에 대해 압류명령을 구하는 식으로 한다. 명시방법은 채권의 비율로써 해도 좋다고 본다.

압류금지범위의 감축을 구하는 신청의 대상으로 되는 채권은 위 제246조 제1항에 기재된 압류금지채권에 한정되고, 다른 특별법에 의해 압류가 금지되어 있는 채권

에 대하여는 이 규정의 적용이 없다.⁴⁰⁹⁾

나아가 신청의 시기와 관련하여, 압류명령을 신청함과 동시에 압류금지범위의 감축 신청을 동시에 할 수 있다고 보지만, 이것을 병합하여 심리하는 것이 가능한가가 문제로 될 수 있다.

이에 관하여, 신청을 동시에 하는 것이 가능하더라도 압류명령은 그 목적으로 되는 채권의 처분 등을 방지하기 위해 채무자등을 심문하지 않고 발하는 것임에 대해, 압류금지범위 감축의 신청의 경우에는 채권자 및 채무자 쌍방의 생활형편을 파악할 필요상 심문을 하지 않을 수 없기 때문에 병합심리는 할 수 없는 것이 아닌가라는 의문이 있을 수도 있다. 하지만 압류금지범위에 대한 감축 신청이 된 경우 집행법원은 잠정처분(민집 제246조 제4항 참조)으로서 제3채무자에 대하여 지급 그 밖의 급부의 금지를 명할 수 있으므로 이러한 조치를 갖춘 다음 채권압류의 신청과 압류금지채권범위의 감축의 신청을 병합하여 심리하고, 처음부터 압류의 범위를 확대시킨 다음에 압류명령을 발하는 것이 충분히 가능하다고 볼 것이다.⁴¹⁰⁾

다. 재판 및 효과

압류금지범위의 감축재판은 이를 인용할 경우 압류금지채권 부분에 대하여 압류명령을 발하는 형태로 되는 것 외에는 압류금지범위의 확장의 경우와 동일하다.

압류금지범위의 감축은 신청채권자의 권리실현을 위해 불가결한 경우에 행해지는 것이므로 그 효과가 다른 압류채권자, 가압류채권자 또는 배당요구채권자를 위해서도 미치는 것으로 할 경우, 애를 써서 신청을 한 압류채권자의 이익에 반할 수도 있는 것이지만, 전술한 바와 같이 압류금지의 범위가 채권자마다 다르다고 한다면 그러한 이익을 능가하는 더 큰 혼란이 생길 수 있다.

따라서 어떤 압류채권자를 위해 압류금지범위의 감축이 되고 압류범위가 확장된 경우에도 다른 압류가 경합한 때에는 각 압류집행의 효력은 압류가 확장된 부분에 미치고 또 배당요구효도 압류가 확장된 부분에 미친다고 볼 것이다. 다만 압류금지채권의 부분에 대하여 발하여진 압류명령이 취하되거나 당해 압류명령에 관계된 채권집행의 절차를 취소한다는 취지의 결정이 된 경우에는 압류가 확장된 부분에 대하여 압류가 경합된 경우라도 압류의 효력은 본래의 압류가 허용되는 범위까지 감축된다고 해석할 일이다[예를 들어, 甲이 채무자의 제3채무자에 대한 월 370만 원의 급료 등 채

409) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 304.

410) 대법원 2018. 5. 30. 선고 2015다51968 판결

권을 1/2 범위(185만 원)에서 압류하였다가 압류금지범위의 축소신청을 하여 압류의 범위가 월 250만 원(2/3 범위 상당)까지 확대된 상태에서 다른 채권자 乙이 같은 채권을 압류함에 따라 월 250만 원 범위 내에서 압류의 경합이 생겼더라도, 甲의 압류가 취하 등으로 소멸하면 乙의 압류의 효력이 미치는 범위는 원래의 범위인 월 185만 원 한도로 감축된다는 것이다].

4. 사정변경에 의한 민사집행법 제246조 제3항 재판의 취소 또는 변경 (민집 제246조 제4항)

가. 요건

1) 위 제246조 제3항의 재판을 하고, 그 이후에 그 이유가 소멸되거나 사정이 바뀐 때에는 집행법원은 직권으로 또는 당사자의 신청에 따라 그 결정을 취소하거나 바꿀 수 있다(민집 제246조 제4항, 제196조 제2항). 즉 위 제246조 제3항의 재판에 의해 압류명령이 취소된 채권을 다시 압류하거나 또는 압류의 범위를 확장하여 발하어진 압류명령의 전부 또는 일부를 취소하는 것이 가능한 것이다.

다만 위 규정은 “이유가 소멸되거나 또는 사정이 바뀐 때에는”이라고 그 요건을 들고 있는데, 「이유의 소멸」이란 위 제246조 제3항의 재판 후에 그 이유가 소멸한 경우를 말하므로 이는 사정의 변경과 구별할 필요가 있는 것이다. 또한 이러한 사정 변경 등이 있었던 취지의 요건을 증명하는 것과의 관계상 집행법원이 직권으로 위 재판을 취소할 여지는 거의 없기 때문에, 당사자의 신청에 의해서만 이를 인정하면 족하다고 본다.

2) 압류금지범위를 확장한 재판을 취소하여 압류명령을 취소한 채권부분을 다시 압류할 수 있는 사유로서는 그 재판 후에 있어서 채권자의 경제적 상황의 악화, 부양 가족의 감소 등으로 인한 채무자의 생활상황 호전, 채무자에게 달리 생활의 자본을 얻을 방도가 가능하게 된 것, 혹은 그 재판 후에 압류채권자와의 관계에 있어서 위 제246조 제3항 전문의 사정이 결여되게 된 것 등을 거론할 수 있을 것이다. 이러한 사정의 변경이 있었던 때는 그 변경의 정도에 응하여 제3항의 규정에 의해 압류명령이 취소된 채권의 전부 또는 일부를 압류한다는 취지의 압류명령을 발하게 된다.

이에 반해 압류금지채권의 범위를 다시 확장해야 하는 방향으로 사정의 변경이 있었던 때에는 채무자로서는 이 규정(제246조 제4항)이 아니라 새로이 위 제246조 제3항 전문에 따라 압류금지채권의 범위의 확장을 구하면 될 것이다.

3) 다음으로 압류 범위 확장의 재판을 취소하고 위 제246조 제3항의 전문 규정에 의해 압류명령의 전부 또는 일부를 취소해야 할 사유로서는 지출의 증가 등 채무자의 생활상의 궁박, 채무자 급료의 증액 등 압류가능부분의 증가, 달리 압류할 수 있는 적당한 재산이 생긴 것 등 여러 가지 것이 고려될 수 있다.

나. 신청 등의 문제

이 규정에 의한 신청권자는 통상 위 제246조 제3항의 재판을 받은 상대방이지만, 전술한 바와 같이 위 제3항의 재판은 그 당사자가 아닌 다른 채권자에게도 효력이 미치므로 압류금지범위가 확장된 후, 이 채권을 이증으로 압류한 채권자는 자기와의 관계에 있어서 위 제3항 사정의 결여 등 사정의 변경을 이유로 압류금지범위를 확장하도록 한 위 재판의 취소를 구할 수 있다 할 것이다.

또한 여기서의 '이유의 소멸 또는 사정의 변경'이란 위 제246조 제3항의 재판이 있는 후의 그것을 의미하므로 가령 압류금지채권범위의 확대 신청을 각하하는 결정에 대한 즉시항고 중에 이것을 인용해야 하는 사정이 생긴 경우라면 그 사유는 항고절차에서 주장해야 한다(이러한 사유는 여기서의 사정의 변경 등이 아니다). 또 압류금지채권의 범위를 감축하여 압류금지채권에 대해 발하여진 압류명령에 대한 즉시항고 중에 사정변경 등에 의해 압류범위의 확장 사유가 소멸한 때에는 그 사정변경 등에 의한 결과로서 압류명령 그 자체가 위법하게 되므로 그 사유는 즉시항고의 사유로서 주장해야 할 것이다.

따라서 위 제246조 제3항의 재판이 확정된 후가 아니라면, 제246조 제4항의 사정변경 등에 의해 취소, 변경의 재판을 할 수 없다.

다. 재판

이 규정에 의한 재판은 결정절차로 한다. 따라서 구두변론을 거치지 않을 수 있지만, 당사자의 절차권 보장을 위해 쌍방을 호출하여 심문한다든가, 혹은 법원에 판단자료를 제출할 기회를 부여해야 할 것이다.

신청을 인용할 경우, 압류금지채권범위의 확장 재판에 대하여는 압류명령을 취소하거나 또는 압류의 범위를 감축한 재판의 전부 또는 일부를 취소하고 그 채권에 대해 압류명령을 발하며, 압류금지채권의 압류를 허용한 재판에 대하여는 그 재판에 의한 압류명령의 전부 또는 일부를 취소하면 된다. 그 중 후자의 재판은 민사집행의 절차 그 자체를 취소하는 재판으로서 확정되지 않으면 그 효력이 생기지 않지만(민집 제17조 제1항, 제2항), 법원사무관등은 민사집행규칙 제160조 제1항에 의해 위 제

246조 제3항 규정에 따른 압류명령의 송달을 받은 제3채무자에 대하여 압류명령의 전부 또는 일부를 취소하는 취지의 결정이 된 사실을 통지해야 한다.

압류금지채권의 범위를 바꾸어 달라는 신청을 인용한 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다(민집 제246조 제4항, 제196조 제4항). 신청을 기각한 결정에 대한 불복방법에 관하여는 실무상 즉시항고에 의해야 한다는 견해와 집행에 관한 이의신청에 의해야 한다는 견해 등이 있으나, 전자가 타당하다고 본다.

라. 잠정처분(민집 제246조 제4항, 제196조 제3항, 제16조 제2항)

1) 민사집행법 제246조 제3항 후문에 의해 채권자로부터 압류금지채권에 대해 압류명령을 발해야 하는 취지의 신청이 있거나 또는 채무자의 신청에 의해 된 압류금지범위의 확장 재판에 대해 위 제246조 제4항에 의해 채권자로부터 사정변경 등을 이유로 압류명령이 취소된 채권에 대해 다시 이것을 압류해야 한다는 취지의 신청이 있었던 때에는, 그 채권 부분을 제3채무자가 채무자에게 변제하거나 그 밖의 방법에 의해 처분해 버리면 그 신청의 목적이 달성되지 않게 될 염려가 있기 때문에, 집행법원은 당해 신청에 대한 재판이 효력이 생길 때까지 사이에 응급처분으로서 담보를 세우거나 혹은 세우지 않고서 제3채무자에 대하여 지급 그 밖의 급부의 금지를 명하는 것이 가능하다.

2) 또한 그 반대로, 위 제246조 제3항 전문에 의해 채무자로부터 집행법원에 대해 압류금지채권의 범위를 확장하고 압류명령의 전부 또는 일부를 취소해야 한다는 취지의 신청이 있었던 때 또는 위 제246조 제3항 후문에 의해 압류금지채권에 대하여 발하여진 압류명령에 대해 채무자로부터 사정의 변경 등을 이유로 당해 압류명령에 대한 취소 신청이 있었던 때는, 그 신청을 인용하는 재판의 효력이 생기기까지 사이에 압류채권자가 압류명령에 기한 신청 또는 추심 등을 해버리면 채무자가 위 신청의 목적을 달성할 수 없게 되므로 당해 신청에 대한 재판이 효력이 생기기까지 사이에 담보를 세우거나 혹은 세우지 않고서 제3채무자에 대하여 지급 그 밖의 급부의 금지를 명할 수 있다.

3) 이 규정에 의한 재판은, 제3채무자에 대한 송달에 의해 그 효력이 생기는 것이 아니라 신청인 및 상대방인 채권자 및 채무자에게 고지될 뿐이지만(민집규 제7조 제1항 제6호), 이는 민사집행법 제49조 제2호의 재판에 해당하므로 법원사무관등은 민사집행규칙 제161조 제1항에 의해 제3채무자에게 지급 등을 해서는 안된다는 취지를 통지해야 한다.

4) 그리고 이 재판은 제3채무자에게 지급 그 밖의 급부의 금지를 명하는 형식을

취하게 되지만, 압류채권자도 추심명령, 전부명령 또는 양도명령 등의 신청을 할 수 없게 된다고 해석해야 할 것이다. 이 잠정처분의 재판에 대하여는 불복할 수 없다(민집 제246조 제4항, 제196조 제5항).

5) 이 잠정처분은, 그 재판의 효력이 생길 때까지, 즉 ① 채권자가 행한 압류명령을 발해야 하는 취지의 신청에 관계된 재판에 대하여는, 신청이 인용된 경우에는 압류명령이 제3채무자에 대하여 송달될 때까지, 신청이 기각된 경우에는 그 재판이 신청인인 채권자 및 상대방인 채무자에 대하여 고지될 때까지(민집규 제7조 제1항 제6호), ② 채무자가 행한 압류명령의 취소 신청에 관계된 재판에 대하여는, 신청이 인용된 경우에는 그 재판은 민사집행의 절차를 취소하는 취지의 결정이고 확정되지 않으면 효력이 생기지 않으므로(민집 제17조 제1항, 제2항) 그 확정시까지, 신청이 기각된 경우에는 그 재판이 신청인인 채무자에 대하여 고지된 때(민집규 제7조 제2항)까지, 그 효력이 인정된다.

6) 신청이 기각된 경우 위 잠정처분은 당연히 그 효력이 상실하므로 제246조 제3항 또는 제4항에 의해 압류명령에 대한 취소 신청을 한 채무자로서는 즉시항고를 함과 동시에 민사집행법 제15조 제6항에 의해 강제집행의 정지를 명하는 재판이 행해질 것을 기대하는 수밖에 없을 것이다.

마. 즉시항고

민사집행법 제246조 제3항 또는 제4항의 규정에 의해 채무자가 신청한 압류명령의 취소 신청을 기각하는 결정에 대해서는, 그것이 압류금지채권의 범위를 변경하는 재판으로서 채무자에게 미치는 영향이 크기 때문에 위에서 본 것처럼 즉시항고를 할 수 있다고 본다. 또한 압류명령의 취소 신청의 전부 또는 일부를 인용하는 재판(결정)은 민사집행법 제246조 제4항, 제196조 제4항에 의해 즉시항고가 가능하고, 이는 실질상 민사집행의 절차를 취소하는 취지의 결정이므로 민사집행법 제17조 제1항, 제2항에 따라 확정되어야 효력이 생긴다고 볼 것이다.

채권자가 위 제246조 제3항에 의해서 한 압류금지부분에 대한 압류명령 발령의 신청 및 위 제246조 제4항에 의해서 한, 위 제3항의 규정에 의해 압류명령이 취소된 채권을 사정변경등을 이유로 다시 압류해야 한다는 취지의 신청에 대한 재판은, 채권 압류명령의 신청에 대한 재판에 해당한다고 볼 것이므로 신청을 기각하는 재판에 대하여는 채권자가, 신청을 인용하는 재판에 대하여는 채무자가 각각 즉시항고를 할 수 있다고 본다(민집 제227조 제4항 참조).